



കേരള ഗസറ്റ് KERALA GAZETTE

അസാധാരണം EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 12
Vol. XII

തിരുവനന്തപുരം,
വെള്ളി
Thiruvananthapuram,
Friday

2023 ഡിസംബർ 01
01st December 2023

1199 വൃശ്ചികം 15
15th Vrischikam 1199

1945 അഗ്രഹായണം 10
10th Agrahayana 1945

നമ്പർ
No.

3919

കേരള സർക്കാർ

നിയമ (നിയമനിർമ്മാണം-എച്ച്) വകുപ്പ്

വിജ്ഞാപനം

നമ്പർ 354/ലെറ്റ്. എച്ച്1/2021/നിയമം.

തിരുവനന്തപുരം, 2023 നവംബർ 28

1199 വൃശ്ചികം 12

1945 അഗ്രഹായണം 7.

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ താഴെപ്പറയുന്ന ആക്റ്റ് പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ പ്രകാരമുള്ള ബില്ലിന് 2023 നവംബർ 28-ാം തീയതി ഗവർണ്ണറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു.

ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

കെ. ജി. സനൽകുമാർ,
നിയമ സെക്രട്ടറി.



2023-ലെ 28-ാം ആക്റ്റ്

2023-ലെ കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ ആക്റ്റ്

കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് പകരം കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളും ആവശ്യകതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള

ഒരു

ആക്റ്റ്

പീഠിക.—പൊതുജനാരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന് ഏകാരോഗ്യം എന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനാലും;

രോഗ നിർണ്ണയം, ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്കപ്പുറം ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥകളെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതിനാലും;

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം, മനുഷ്യ-മൃഗ സമ്പർക്കം മുതലായവയുടെ ഭാഗമായി കടന്നുവരുന്ന പുതിയ വൈറസുകളെയും രോഗാണുക്കളെയും പകർച്ചവ്യാധികളെയും മഹാമാരികളെയും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകയാലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിത ശൈലീരോഗങ്ങളെ തടയേണ്ടതും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാകയാലും;

സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നഗര-ഗ്രാമ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ജനസാന്ദ്രത ഉയർന്നതായിരിക്കുന്നതിനാലും വയോജനങ്ങളും, ഭിന്നശേഷിക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന് കേരളം പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നതിനാലും;

കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന, തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി മേഖലയിൽ ബാധകമായ 1955-ലെ ട്രാവൻകൂർ-കൊച്ചിൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്റ്റ് (1955-ലെ XVI), മലബാർ മേഖലയിൽ ബാധകമായ 1939-ലെ മദ്രാസ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്റ്റ് (1939-ലെ III), എന്നിവയ്ക്ക് പകരം സംസ്ഥാനമാകെ ബാധകമാകുന്ന ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അതിന് ആനുഷംഗികവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യേണ്ടത് യുക്തമായിരിക്കുകയാലും;

ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ എഴുപത്തിനാലാം സംവത്സരത്തിൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം നിയമമുണ്ടാക്കുന്നു:—



അദ്ധ്യായം 1

(പ്രാരംഭം)

1. ചുരുക്കപ്പേരും പ്രാരംഭവും.—(1) ഈ ആക്റ്റിന് 2023-ലെ കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ ആക്റ്റ് എന്ന് പേര് പറയാം.

(2) 15-ാം വകുപ്പിന്റെ (8)-ാം ഉപവകുപ്പും 18-ാം വകുപ്പിന്റെ (7)-ാം ഉപവകുപ്പും 20-ാം വകുപ്പിന്റെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പും 65-ാം വകുപ്പും ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതും ശേഷിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ 2023 ജനുവരി 16-ാം തീയതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി കരുതപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

2. നിർവ്വചനങ്ങൾ.—(1) ഈ ആക്റ്റിൽ, സന്ദർഭം മറ്റു വിധത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം,—

(എ) “ബയോ മെഡിക്കൽ മാലിന്യം” എന്നാൽ വ്യക്തിയുടെയോ വ്യക്തികളുടെയോ രോഗനിർണ്ണയം, ശസ്ത്രക്രിയകൾ, മറ്റ് ചികിത്സകൾ, കൃത്തിവയ്പ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലോ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശുപത്രികൾ, ആരോഗ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകുന്നതായ രോഗാണു സാന്നിധ്യവും അതിലൂടെ അണുബാധ സാധ്യതയുമുള്ള ഖര-ദ്രവ മാലിന്യങ്ങൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ബി) “കെട്ടിടം” എന്നതിൽ വീട്, ഔട്ട്ഹൗസ്, അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ലായം, ശുചിമുറി, ഷെഡ്, കുടിൽ, പെട്ടിക്കട, കൂടാതെ കല്ല്, ഇഷ്ടിക, ചെളി, ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്തുതന്നെയായാലും, അവ കൊണ്ടുള്ള എടുപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു;

(സി) “പകർച്ചവ്യാധി” എന്നാൽ അണുബാധമൂലം മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയോ അല്ലാതെയോ ഉണ്ടാകുന്നതും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേയ്ക്കോ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളിലേയ്ക്കോ മനുഷ്യരിലേയ്ക്കോ പകരുന്നതോ രോഗനിർണ്ണയ സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തുന്നതുമായ ഒരു രോഗം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

വിശദീകരണം:—ഈ ആക്റ്റിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി “മൃഗങ്ങൾ” എന്നതിൽ പക്ഷികളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

(ഡി) “സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ” എന്നാൽ കുടുംബപരമോ വിദ്യാഭ്യാസപരമോ സാമൂഹികമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആത്മീയമോ ഗോത്രപരമോ മതപരമോ ആയ കാര്യങ്ങൾക്കായോ, മത്സരങ്ങൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, വിനോദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ കാര്യങ്ങൾക്കായോ സമ്മേളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ഇ) “ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ” എന്നാൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ ഈ ആക്റ്റ് പ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായ, ഈ ആക്റ്റിന്റെ നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;



(എഫ്) “ഓവുചാൽ” എന്നാൽ മാലിന്യം, മലിനജലം, ഒഴുക്കുവെള്ളം, മഴവെള്ളം, ഊറ്റു ജലം എന്നിവ വഹിക്കുന്നതിനുള്ള, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചാൽ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ജി) “താമസത്തിനുള്ള പാർപ്പിടം” എന്നാൽ മനുഷ്യവാസത്തിനായോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ, പൂർണ്ണമായോ, ഭാഗികമായോ, നിർമ്മിച്ചതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എടുത്തതോ ആയ ഒരു കെട്ടിടം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എച്ച്) “വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം” എന്നാൽ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നർത്ഥമാകുന്നതും പൊതുവായതോ സ്വകാര്യമായതോ ആയ പ്രീ-സ്കൂളുകൾ, ശിശുസംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതുകൊണ്ടാകുന്നു;

(ഐ) “സാംക്രമികം” എന്നാൽ ഒരു രോഗത്തിന്റെ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലെ പെട്ടെന്നുള്ളതും ത്വരിതവുമായ വർദ്ധനവിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള അവസ്ഥ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ജെ) “ഫാക്ടറി” എന്നാൽ യാന്ത്രികമായി പ്രസരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന, നീരാവി, ജലം, എണ്ണ, വാതകം, വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഊർജ്ജരൂപത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വ്യാവസായിക, ഉൽപ്പാദന, വാണിജ്യ പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പരിസരവും അതിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും എന്നർത്ഥമാകുന്നതും 1948-ലെ ഫാക്ടറിസ് ആക്റ്റിൽ (1948-ലെ 63-ാം കേന്ദ്ര ആക്റ്റ്) നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പരിസരവും ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു;

(കെ) “മാലിന്യം” എന്നതിൽ മലിനവസ്തുക്കൾ, മലമൂത്ര വിസർജ്ജ്യങ്ങൾ, ദുർഗന്ധമുള്ളതും ചീഞ്ഞതുമായ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയും, നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു;

(എൽ) “ഭക്ഷണം” അല്ലെങ്കിൽ “ഭക്ഷണപദാർത്ഥം” എന്നതിൽ വ്യക്തികൾ കഴിക്കുന്നതിനോ കുടിക്കുന്നതിനോ (ആഹാരമായോ പാനീയമായോ) ചവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന, പാചകം ചെയ്തതോ, ഭാഗികമായി പാചകം ചെയ്തതോ പാചകം ചെയ്യാത്തതോ സംസ്കരിച്ചതോ ഭാഗികമായി സംസ്കരിച്ചതോ സംസ്കരിക്കാത്തതോ ആയ ധാന്യങ്ങളും, പഴങ്ങളും, പച്ചക്കറികളും, പൂക്കളും, ഇലകളും, പാലും, മത്സ്യവും, മാംസവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും, ഇവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, പായ്ക്ക് ചെയ്ത കുടിവെള്ളമുൾപ്പെടെയുള്ള പാനീയങ്ങളും കൂടാതെ നിറത്തിനായോ സ്വാദ് കൂട്ടുന്നതിനായോ അത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളിലും പാനീയങ്ങളിലും ചേർക്കുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു;

(എം) “ഭക്ഷ്യ വ്യാപാരം” എന്നാൽ ലാഭത്തിനുവേണ്ടിയോ അല്ലാതെയോ പൊതുവായോ സ്വകാര്യമായോ, ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, സംസ്കരണം, പാക്കിംഗ്, സംഭരണം, ഗതാഗതം, വിതരണം, ഇറക്കുമതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്നതും, ഭക്ഷ്യ



സർവ്വീസുകൾ, കാറ്ററിംഗ് സർവ്വീസുകൾ, ഭക്ഷണത്തിന്റേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ ചേരുവകളുടെയോ വിൽപ്പന എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതും എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എൻ) “സർക്കാർ” എന്നാൽ കേരള സർക്കാർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ഒ) “ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനം” എന്നാൽ പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ ആയതും രോഗപരിശോധന, ചികിത്സ, നഴ്സിംഗ്, സാന്ത്വനം അടക്കമുള്ള പരിചരണങ്ങൾ, മറ്റ് ചികിത്സാ പരിചരണ പ്രക്രിയകൾ എന്നിവ വഴി ആരോഗ്യദായക, രോഗപ്രതിരോധ, രോഗചികിത്സ, രോഗനിർണ്ണയ, നഴ്സിംഗ്, പുനരധിവാസ, സാന്ത്വന, ആരോഗ്യപുനഃസ്ഥാപന, ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കമുള്ള വിവിധ ആരോഗ്യസേവന പ്രവർത്തനങ്ങളോ, പ്രജനന ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളോ, അടിയന്തര ചികിത്സാ സേവനങ്ങളോ, ഇവയുടെ വിവിധ സംയുക്തങ്ങളോ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, നഴ്സിംഗ് ഹോമുകൾ, പ്രസവാശുപത്രികൾ, മറ്റ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ മുഴുവനായോ, അവയുടെ ഒരു ഭാഗമോ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(പി) “ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ” എന്നാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കുന്നതുമായോ വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട സേവനം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നതും കൂടാതെ ഫിസിയൻ, നഴ്സ്, പാരാമെഡിക്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, കൗൺസിലർ, ഔട്ട്റീച്ച് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ, നഴ്സിംഗ്, സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതുമായാകുന്നു;

(ക്യു) “ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങൾ” എന്നാൽ കൺസൾട്ടേഷനും, രോഗനിർണ്ണയവും, ചികിത്സയും കൂടാതെ ഔട്ട് റീച്ച് സർവ്വീസസം പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സേവനങ്ങളും എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ആർ) “ആരോഗ്യ ഭീഷണി” എന്നാൽ പരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും സൂക്ഷ്മജീവി, രാസ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എസ്) “ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ” എന്നാൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്തുകിട്ടിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നോ ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് സ്ഥിരമായോ താൽക്കാലികമായോ നിയമിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഓഫീസർ എന്നോ അർത്ഥമാകുന്നു;

(റ്റി) “ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ” എന്നാൽ ഒരു മുറിയിലോ മുറികളിലോ, കെട്ടിടത്തിലോ, വിവിധ ലിംഗക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായി സ്വകാര്യതയോടെയും, വൃത്തിയായും, അണുവിമുക്തമായും രോഗപകർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത രീതിയിലും തയ്യാറാക്കിയതും ആവശ്യമായ എണ്ണത്തിലുള്ളതുമായ മലമുത്ര വിസർജ്ജന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;



(യു) “അനുബാധ” എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗാണുവിന്റെ പ്രവേശനവും വളർച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ പെരുകലും എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(വി) “ഐസൊലേഷൻ” എന്നാൽ വ്യക്തികളിലേയ്ക്കും സമൂഹത്തിലേയ്ക്കും രോഗം പകരുന്നത് തടയുകയോ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പകർച്ചവ്യാധിയുള്ള വ്യക്തിയെയോ വ്യക്തികളെയോ നിശ്ചിത കാലയളവിലേയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുക എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ഡബ്ല്യു) “ശുചിമുറി” എന്നാൽ മലവിസർജ്ജനത്തിനോ മൂത്രവിസർജ്ജനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും കൂടിയോ നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള സൗകര്യമോ സ്ഥലമോ എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നതും അതിൽ ക്ലോസറ്റും യൂറിനലും ഉൾപ്പെടുന്നതുമായാകുന്നു;

(എക്സ്) “പ്രാദേശിക മേഖല” എന്നാൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ കാലാകാലങ്ങളിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്നതോ ആയ മേഖല എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(വൈ) “തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം” എന്നാൽ 1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റിലെ (1994-ലെ 20) 4-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റിലെ (1994-ലെ 13) 4-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ രൂപീകരിച്ച പഞ്ചായത്തോ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ഇസഡ്) “പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ” എന്നാൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഈ ആക്റ്റ് പ്രകാരം നിയമിച്ചിട്ടുള്ള, പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായ ഈ ആക്റ്റിന്റെ നടത്തിപ്പിന് ചുമതലപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ എ) “ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസ്” എന്നാൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങി, ഭക്ഷണത്തോടെയോ അല്ലാതെയോ, വ്യക്തികൾക്ക് താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതായ ഹോട്ടൽ, ബോർഡിംഗ് ഹൗസ്, സത്രം, ധർമ്മശാല, റിസോർട്ട്, ഹോം സ്റ്റേ, സർവ്വീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, വിശ്രമ മന്ദിരം മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു;

(എ ബി) “മാർക്കറ്റ്” എന്നാൽ ധാന്യങ്ങളോ പഴങ്ങളോ പച്ചക്കറികളോ മാംസമോ മത്സ്യമോ വേഗത്തിൽ ചീത്തയാകുന്ന മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോ വിൽക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ അഥവാ കന്നുകാലികളെയോ കോഴികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷികമോ വ്യാവസായികമോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നമോ ഏതെങ്കിലും അസംസ്കൃത ഉൽപ്പന്നമോ നിർമ്മിതോൽപ്പന്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതസൗകര്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ ചരക്കോ വിൽക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ വേണ്ടി വ്യക്തികൾ ഒത്തുകൂടുന്നതിനായി മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ളതോ അഥവാ സാധാരണയായോ നിയത കാലികമായോ അതിലേയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം എന്നർത്ഥമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരൊറ്റ



കടയോ ആറൊണ്ണത്തിൽ കവിയാത്ത ഒരു കൂട്ടം കടകളോ ഒരു മാർക്കറ്റായി കരുതപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു;

(എ സി) “വൈദ്യചികിത്സ” എന്നാൽ 2021-ലെ കേരള സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആക്റ്റ്, (2021-ലെ 36-ാം ആക്റ്റ്) പ്രകാരം അംഗീകൃതമായ ഏതെങ്കിലും ചികിത്സാ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ചിട്ടയായ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തി രോഗശമനത്തിനോ ഒരു രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സ എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു;

(എ ഡി) “അതിഥി തൊഴിലാളി” എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ഉപജീവന ആവശ്യത്തിനായി വിവിധതരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്ത് വന്ന് താമസിച്ചു വരുന്നവർ എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു;

(എ ഇ) “വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികൾ” എന്നാൽ ഈ ആക്റ്റിന്റെ 28-ാം വകുപ്പിന്റെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ എഫ്) “വിജ്ഞാപനം” എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിജ്ഞാപനം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ ജി) “ശല്യം” എന്നാൽ കാഴ്ച, മണം, കേൾവി എന്നിവയ്ക്ക് തടസ്സമോ പരിക്കോ അപായമോ ഉപദ്രവമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ വിശ്രമത്തിനോ ഉറക്കത്തിനോ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ജീവന് ആപത്തുണ്ടാക്കുന്നതോ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി, വിട്ടുനിൽക്കൽ, സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ എച്ച്) “കൈവശക്കാരി” എന്നതിൽ,

(എ) വാടക കൊടുക്കുന്നതോ കൊടുക്കത്തക്കതോ ആയ വസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയ്ക്ക് വാടകയോ വാടകയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ തൽക്കാലത്തേയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതോ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥയോ ആയ ഏതൊരു വ്യക്തിയും;

(ബി) വസ്തുവോ കെട്ടിടമോ കൈവശത്തിലിരിക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉടമസ്ഥ;

(സി) ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിന്റെ വാടക മുക്ത കൂടിയാൻ;

(ഡി) ഏതെങ്കിലും വസ്തുവോ കെട്ടിടമോ കൈവശത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈസൻസി; കൂടാതെ

(ഇ) ഏതെങ്കിലും വസ്തുവോ കെട്ടിടമോ ഉപയോഗിച്ചതിനോ കൈവശം വച്ചതിനോ ഉടമസ്ഥയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഉൾപ്പെടുന്നു;



(എ ഐ) “ദുസ്സഹമായ വ്യാപാരം” എന്നാൽ ഒരു ശല്യമോ ശല്യമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ ജെ) “ഉടമസ്ഥ” എന്നാൽ ഏതു വസ്തുവുമായി അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ പദം ഉപയോഗിച്ചത് അതിന്റെ വാടകയോ, ആദായങ്ങളോ, സ്വന്തം കണക്കിലേയ്ക്കോ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏജന്റ്, ട്രസ്റ്റി, രക്ഷാകർത്താവ്, മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ റിസിവർ എന്ന നിലയ്ക്കോ ഏതെങ്കിലും മതപരമോ ചാരിറ്റബിൾ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കോ വാങ്ങുന്നതോ വാങ്ങുന്നതിന് അർഹതയുള്ളതോ ആയ വ്യക്തി എന്നർത്ഥമാകുന്നതും അവർ ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടുമാകുന്നു;

(എ കെ) “നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട” എന്നാൽ ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിലുണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളിലോ റെഗുലേഷനുകളിലോ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ എൽ) “സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ” എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ വ്യക്തി, ട്രസ്റ്റ്, കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിതര സംഘടനയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും അവിടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കിടത്തി ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയോ അല്ലാതെയോ പരിശോധന, രോഗനിർണ്ണയം, പ്രതിരോധ നടപടികൾ, ദേവപ്പെടുത്താനുള്ള വൈദ്യചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഇവയിൽ കിടത്തി ചികിത്സയുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കുകൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രസവ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, വയോജന മന്ദിരം, പകൽ പരിപാലന കേന്ദ്രം, കായ ചികിത്സാ സ്ഥാപനം, ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്ക്, ജനിതക ലബോറട്ടറികൾ, കൗൺസിലിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ, റേഡിയോളജിക്കൽ ആന്റ് ഇമേജിംഗ് സെന്ററുകൾ, സ്കാനിംഗ് സെന്റർ, ഫിസിയോ തെറാപ്പി സെന്റർ, ഡിസ്പെൻസറികൾ, മാനസികാരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടുമാകുന്നു;

വിശദീകരണം:—ഈ ആക്റ്റിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി സംഘങ്ങളുടെയോ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടത്തുന്നതോ ആയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളായി കരുതപ്പെടുന്നതാണ് .

(എ എം) “പൊതു കെട്ടിടം” എന്നതിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ, കോളേജുകൾ, ആശുപത്രികൾ, തൊഴിൽ സ്ഥലം, ആരാധനാലയങ്ങൾ, പബ്ലിക് തിയേറ്ററുകൾ, സിനിമാ ഹാളുകൾ, ലൈബ്രറികൾ, ലക്ചർ ഹാളുകൾ, കൺസേർട്ട് ഹാളുകൾ, എക്സിബിഷൻ ഹാളുകൾ, സമ്മേളന സ്ഥലങ്ങൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ, ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസുകൾ, അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി പൊതുജനങ്ങൾ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ഉപയോഗിക്കാൻവേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതും അതിൽ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള പാർപ്പിടം ഉൾപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടുമാകുന്നു;



(എ എൻ) “പൊതുജനാരോഗ്യം” എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായുള്ള ആരോഗ്യാവസ്ഥ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഇതിൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ഉറവിടങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ള ആരോഗ്യ ഉദ്ദീപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധം, കാലേക്യുട്ടിയുള്ള രോഗ നിർണ്ണയം, ചികിത്സ, പുനരധിവാസം തുടങ്ങിയ വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ സുസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ സഹവർത്തിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടുമാകുന്നു;

(എ ഒ) “പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതി” അല്ലെങ്കിൽ “സമിതി” എന്നാൽ 3-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിലവിൽ വരുന്ന, അതത് സംഗതി പോലെ, സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതി, ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതി, പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതി എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ പി) “പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ” എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു രോഗ ഭീഷണിയോ ആരോഗ്യ അവസ്ഥയോമൂലം പൊതുജനാരോഗ്യ സംബന്ധമായി ഗുരുതരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന രോഗമോ മരണമോ ഉണ്ടാവുകയോ, ഭൂമി വളർച്ചയെ ഉൾപ്പെടെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെയധികം പേരിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയോ, ഗുരുതരമായ അപായങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്ന ജൈവ വിഷത്തിന്റെയോ, മറ്റു വിഷവസ്തുക്കളുടെയോ രോഗാണുക്കളുടെയോ വിപുലമായ വ്യാപനമുണ്ടാവുകയോ, പുതിയതോ നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്നതോ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതോ, നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതോ ആയ രോഗാണു അല്ലെങ്കിൽ ജൈവവിഷം മൂലം ധാരാളം പേരിൽ ഗണ്യമായ ഹാനി ഉണ്ടാവുകയോ, വൻ അപകടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതു ദുരന്തവുമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു അവസ്ഥയും എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ ക്യു) “പൊതുസ്ഥലം” എന്നാൽ സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിന് അല്ലാത്തതായ ഒരു സ്ഥലം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ ആർ) “ക്വാറന്റൈൻ” എന്നാൽ വ്യക്തികളിലേയ്ക്കും സമൂഹത്തിലേയ്ക്കും രോഗപ്രകാശം തടയുന്നതിനായി രോഗബാധ സംശയിക്കുന്നതോ രോഗബാധിതരുമായി സമ്പർക്കമുള്ളതോ രോഗബാധയുള്ള പ്രദേശത്തുനിന്നു വന്നതോ ആയ വ്യക്തിയെയോ വ്യക്തികളെയോ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുക എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ എസ്) “രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണർ” അല്ലെങ്കിൽ “മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണർ” എന്നാൽ 2021-ലെ കേരള സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണേഴ്സ് ആക്റ്റിന് (2021-ലെ 36-ാം ആക്റ്റ്) കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ റ്റി) “സെക്രട്ടറി” എന്നാൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ യു) “മലിനവസ്തു” എന്നാൽ കക്കൂസ് മാലിന്യവും മലിന ജലക്കുഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓടകൾ എന്നിവയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാലിന്യവും വ്യാപാര മാലിന്യങ്ങളും



വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന എല്ലാത്തരം മാലിന്യങ്ങളും എന്നർത്ഥമാകുന്നതും അവ ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും;

(എ വി) “ഷോപ്പിംഗ് മാൾ” എന്നാൽ ഒന്നോ, പരസ്പരബന്ധിതമായ ഒന്നിലധികമോ കെട്ടിടങ്ങളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വിവിധ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയം എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു;

(എ ഡബ്ല്യു) “സ്പെസിമൻ” എന്നാൽ നിർദ്ദിഷ്ട പരിശോധനകൾക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള രക്തം, കഫം, മൂത്രം, മലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശരീര ദ്രവങ്ങൾ, മാലിന്യങ്ങൾ, കലകൾ എന്നിവയുടെ സാമ്പിളും കൾച്ചറും എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ എക്സ്) “സംസ്ഥാനം” എന്നാൽ കേരള സംസ്ഥാനം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ വൈ) “സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ” എന്നാൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഈ ആക്റ്റ് പ്രകാരം നിയമിച്ചിട്ടുള്ള, സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായ ഈ ആക്റ്റിന്റെ നടത്തിപ്പിന് ചുമതലപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എ ഇസഡ്) “വാക്സിനേഷൻ” എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്കായി നിർവ്വീര്യമാക്കിയതോ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചതോ ആയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെയോ അവയുടെ കോശഭാഗങ്ങളെയോ അവയുടെ ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങളെയോ അണുജീവിയുടെ ഘടനയുമായി സാമ്യമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ജൈവമോ അജൈവമോ ആയ സൂക്ഷ്മ പദാർത്ഥങ്ങളെയോ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെയോ അല്ലാതെയോ കടത്തിവിടുന്ന പ്രക്രിയ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ബി എ) “വെക്ടർ” എന്നാൽ രോഗാണുക്കളെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുകയും, കടിക്കുക, സമ്പർക്കപ്പെടുക, ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളെ മലീമസമാക്കുക തുടങ്ങിയ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യനോ മൃഗങ്ങൾക്കോ രോഗങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാണികളും മറ്റ് ഷഡ്‌പദങ്ങളും എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ബി ബി) “ജലഗമനമാർഗ്ഗം” എന്നതിൽ ഓവുചാൽ ഒഴികെയുള്ള, പ്രകൃത്യാലുള്ളതോ കൃത്രിമമായുള്ളതോ ആയ ഏതെങ്കിലും നദി, അരുവി, തോട് അല്ലെങ്കിൽ കായൽ, വാട്ടർ തീം പാർക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും;

(ബി സി) “വാട്ടർ തീം പാർക്ക്” എന്നാൽ വാട്ടർ സ്റ്റൈഡ്സ്, സ്പ്ലാഷ് പാഡ്സ്, സ്പ്രേ ഗ്രൗണ്ട്സ്, വാട്ടർ പ്ലേഗ്രൗണ്ട്, ലേസി റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിനോദങ്ങൾ, നീന്തൽ, വാട്ടർ സ്കീസ് ഇല്ലാതെയുള്ള കളികൾ, കൃത്രിമ തിരമാല ഉൾപ്പെടുത്തിയോ അല്ലാതെയോ, വേവ്‌പുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ റൈഡർ പോലെയുള്ള ബോഡി ബോർഡിംഗ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷമായ വാട്ടർപ്ലേ സ്ഥലങ്ങളുള്ള അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്ക് എന്നിവ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ബി ഡി) “ജോലിസ്ഥലം” എന്നാൽ വേതനത്തിനു വേണ്ടിയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രതിഫലത്തിനായോ വ്യക്തിയോ വ്യക്തികളോ ജോലി ചെയ്യുന്ന



വ്യാവസായിക, ഉല്പാദന, വ്യാപാര, സേവന പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന പരിസരമോ അതിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശമോ എന്നർത്ഥമാകുന്നതും എന്നാൽ ഫാക്ടറിയോ വർക്ക്ഷോപ്പോ ഉൾപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടു;

(ബി ഇ) “വർക്ക്ഷോപ്പ്” എന്നാൽ വേതനത്തിനു വേണ്ടിയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രതിഫലത്തിനായോ വ്യക്തിയോ വ്യക്തികളോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സാമഗ്രി ഉണ്ടാക്കുകയോ നന്നാക്കുകയോ രൂപമാറ്റം വരുത്തുകയോ അലങ്കാരം ചെയ്യുകയോ പൂർത്തിയാക്കുകയോ മറ്റുവിധത്തിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തിന് പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന പരിസരമോ അതിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശമോ എന്നർത്ഥമാകുന്നതും എന്നാൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഉൾപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടു.

(2) ഈ ആക്റ്റിൽ സന്ദർഭം മറ്റു വിധത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നയിടങ്ങളിലൊഴികെ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ എല്ലാ ലിംഗക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 2

പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതികൾ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ :
ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും

3. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, പ്രാദേശിക, പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതികളും, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരും.—(1) ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ താഴെപ്പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നതാണ്, അതായത്:—

(i) സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയും;

(ii) ജില്ലാ തലത്തിൽ ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയും ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയും;

(iii) പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയും.

(2) ഈ ആക്റ്റിലെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി,—

(i) പൊതുജനാരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലേയ്ക്കായി സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ യഥാക്രമം സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതികൾ കാര്യപരിപാടികൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്;

(ii) ആരോഗ്യമേഖലയിലെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിയ്ക്കുന്നതിന് അതത് കാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കർമ്മ പരിപാടികൾ അതത് തലങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സമിതികൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ് ;



(iii) പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ കുറഞ്ഞത് മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും സമിതി മുമ്പാകെ വയ്ക്കേണ്ടതും അതതു തലങ്ങളിലെ പൊതുജനാരോഗ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ സമിതി അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

4. സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയും, സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും.—(1) സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—

- | | | |
|--|---|-------------------|
| (i) ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി | : | അധ്യക്ഷ |
| (ii) സെക്രട്ടറി, ആരോഗ്യകുടുംബക്ഷേമവകുപ്പ് | : | ഉപാധ്യക്ഷ |
| (iii) ഡയറക്ടർ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് | : | മെമ്പർ സെക്രട്ടറി |
| (iv) പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് | : | അംഗം |
| (v) ഡയറക്ടർ, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം | : | " |
| (vi) ഡയറക്ടർ, ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് | : | " |
| (vii) ഡയറക്ടർ, ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് | : | " |
| (viii) കമ്മീഷണർ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് | : | " |
| (ix) ഡയറക്ടർ, കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് | : | " |
| (x) ഡയറക്ടർ, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് | : | " |
| (xi) ഡയറക്ടർ, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് | : | " |
| (xii) ഡയറക്ടർ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് | : | " |

(2) ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ തന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവിയാൽ സമിതിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

(3) സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്കു വേണ്ടി സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിലെ അക്കാദമിക-ഗവേഷണ-സാങ്കേതിക സഹായ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദഗ്ധരും പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.



5. ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയും ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും.—(1) ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—

- | | | |
|---|---|-------------------|
| (i) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് | : | അദ്ധ്യക്ഷ |
| (ii) ജില്ലാ കളക്ടർ | : | ഉപാദ്ധ്യക്ഷ |
| (iii) ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം) | : | മെമ്പർ സെക്രട്ടറി |
| (iv) ജില്ലയിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ | : | അംഗം |
| (v) ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഭാരതീയ ചികിത്സ) | : | " |
| (vi) ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോപ്പതി) | : | " |
| (vii) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് | : | " |
| (viii) അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് | : | " |
| (ix) പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ | : | " |
| (x) ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ | : | " |
| (xi) ജില്ലാ ഓഫീസർ, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് | : | " |
| (xii) ജില്ലാ ഓഫീസർ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് | : | " |

(2) ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം) തന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവിയാൽ സമിതിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

6. പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും.—(1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—

- | | | |
|--|---|-------------------|
| (i) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് | : | അദ്ധ്യക്ഷ |
| (ii) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ | : | മെമ്പർ സെക്രട്ടറി |
| (iii) മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഭാരതീയ ചികിത്സ) | : | അംഗം |
| (iv) മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോപ്പതി) | : | " |
| (v) പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | : | " |



- (vi) മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ : ”
- (vii) സർക്കിൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ : ”
- (viii) കൃഷി ഓഫീസർ : ”

(2) മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷൻ തലത്തിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൈമാറപ്പെട്ടു കിട്ടിയ ആരോഗ്യവകുപ്പിനു കീഴിലെ ഓരോ സ്ഥാപനവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട കോർപ്പറേഷൻ മേയർ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ അദ്ധ്യക്ഷയും കൈമാറപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവി മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും ആയിരിക്കുന്നതാണ്. കൈമാറപ്പെട്ട അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സമിതിയിൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം) ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം) മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്നതാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷൻ തലത്തിലെ പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവരായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—

- (i) മുനിസിപ്പൽ / കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി;
- (ii) മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഭാരതീയ ചികിത്സ);
- (iii) മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോപ്പതി);
- (iv) മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ;
- (v) സർക്കിൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ;
- (vi) കൃഷി ഓഫീസർ.

(3) പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

7. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ കടമകളും ചുമതലകളും.—(1) ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം യഥാക്രമം സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13-ാം ആക്റ്റ്), 1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റ് (1994-ലെ 20-ാം ആക്റ്റ്) എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി, ഈ ആക്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്, ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്ന ഏത് നിർദ്ദേശവും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനു സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(3) സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും, തദ്ദേശ സർക്കാരുകളുടെയും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാന, ജില്ല, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ നൽകേണ്ടതാണ്. തങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ



വാർഷിക ആരോഗ്യ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്.

(4) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും, സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ സർക്കാരിനും എല്ലാ മാസവും പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(5) പൊതുജനാരോഗ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി വെക്ടർ ഡെൻസിറ്റി പരിശോധന, രോഗ നിരീക്ഷണ പരിപാടികൾ, വിനിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്കായുള്ള സ്ക്രീനിംഗ്, ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിറ്റ്, ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള രീതിശാസ്ത്രം, മാനദണ്ഡങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും, ആയത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(6) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യ വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു, സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതും, അത്തരം വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുജനാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകുകയും പൊതുജനാരോഗ്യ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏജൻസികൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും, സ്വകാര്യതയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരും സമിതികളും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

(7) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മുഖാന്തരം സംസ്ഥാനത്തോ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ മുഖാന്തരം ജില്ലയിലോ പ്രാദേശിക തലത്തിലോ പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സർക്കാർ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി ജില്ലാ, പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നതുമാണ്.

(8) ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുടെയോ ദേശീയ ആരോഗ്യ പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെയോ ചികിത്സയോ പ്രതിരോധമോ സംബന്ധിച്ച് പൊതു പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ ശുപാർശ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രസ്തുത പ്രോത്സാഹനം എല്ലാ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ പരിപാലന ദാതാക്കളും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ടതാണ്.

(9) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ രോഗനിരീക്ഷണം, പകർച്ചവ്യാധികളുടെ തടയലും നിയന്ത്രണവും, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ, കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ, ആരോഗ്യ ഭീഷണികൾ എന്നിവയ്ക്കായി പൊതുജനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശ സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.



8. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ സഹായിക്കൽ.—(1) ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിലുള്ള ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്:

(2) പ്രാദേശിക, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർക്ക് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിലുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ രേഖാമൂലം ചുമതലപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, അതായത്:—

- (i) പരിശോധനകൾ നടത്തുക;
- (ii) നോട്ടീസ് നൽകുക;
- (iii) നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക; കൂടാതെ
- (iv) പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ പ്രകാരം നൽകുന്ന ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ മേൽനോട്ടത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും വിധേയമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാരം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥ ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നതാണ്.

9. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായി അധിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം.—താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരെ അധിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരായി താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—

- (i) വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാവുകയോ അവ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഭീഷണി ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ;
- (ii) സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയോ, ആയതിനുള്ള ഭീഷണി നിലനിൽക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ;
- (iii) ദുരന്തങ്ങളോ അസാധാരണമായ മരണങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ;
- (iv) ഒരു പ്രദേശത്ത് വലിയതോതിൽ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ;
- (v) പകർച്ചവ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോ, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനോ, പ്രസ്തുത കാരണങ്ങൾ തടയുന്നതിനോ;
- (vi) ഇത്തരം അധിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ കരുതുന്ന മറ്റ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ.

10. സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അധികാരങ്ങൾ.—നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ജില്ലാ, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് നേരിട്ടോ, ജില്ലാ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരിലൂടെയോ ഈ അധികാരം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, കൂടാതെ,—



(എ) അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ജീവനക്കാരെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രദേശത്തിലേയ്ക്ക് താൽക്കാലിക ചുമതലയ്ക്കായി നിയോഗിക്കുന്നതിനും;

(ബി) സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനും; കൂടാതെ

(സി) ശല്യം ഇല്ലാതാക്കൽ, ആരോഗ്യ ഭീഷണികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും റെഗുലേഷനുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള, അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

11. ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അധികാരങ്ങൾ.— നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ജില്ലാ വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ജില്ലാ, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് നേരിട്ടോ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരിലൂടെയോ ഈ അധികാരം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, കൂടാതെ,—

(എ) ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും മേൽനോട്ടവും നിയന്ത്രണവും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും;

(ബി) രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും പൊതുജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമെന്നു കരുതുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ പരിശോധനകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതിനും;

(സി) എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ, വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികൾ, ആരോഗ്യ ഭീഷണികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണവും പരിശോധനയും നടത്തുന്നതിനും; കൂടാതെ

(ഡി) ആവശ്യമെന്നു കരുതുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് നൽകുന്നതിനും, അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

12. പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അധികാരങ്ങൾ.—(1) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തന്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

(2) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോടോ സ്ഥാപനത്തിനോടോ, വിനിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അത്തരം സമയത്തിനുള്ളിൽ, ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനാരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമെന്നു കരുതുന്ന ഏതൊരു അവസ്ഥയ്ക്കും മാറ്റംവരുത്തുന്നതിനോ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഉത്തരവിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ അറിയിക്കേണ്ടതും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ആ പ്രവൃത്തി നടത്തുകയോ നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതും



ആയതിനാലാകുന്ന ചെലവുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ, നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

(3) പൊതുജനാരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, തനിയ്ക്ക് ബാധകമായ അത്തരം ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്, കൂടാതെ,—

(i) ഈ ആക്റ്റ് അനുസരിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവ് പാലിക്കുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പിഴ ചുമത്തുന്നതിനും; അല്ലെങ്കിൽ

(ii) ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിലെയോ അതിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെയോ രാജിയാക്കാവുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകയോ കുറ്റകൃത്യം നടത്തുകയോ ചെയ്താൽ അത് രാജിയാക്കുന്നതിനും, അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(4) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഈ ആക്റ്റിലോ അതിൻ കീഴിലുണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങളിലോ പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും വിനിയോഗിക്കേണ്ടതും എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിറവേറ്റേണ്ടതും, കൂടാതെ, ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കും അതിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായി, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(5) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് വ്യക്തികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്വകാര്യതയ്ക്കും ഭംഗം വരാത്ത രീതിയിൽ,—

(എ) ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശല്യം നടന്നതോ തുടരുന്നതോ ആയ ഏത് സ്ഥലത്തും;

(ബി) ദുസ്സഹമായ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തും;

(സി) ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും, കുടിവെള്ളമുൾപ്പെടെയുള്ള പാനീയങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നതോ നിർമ്മിക്കുന്നതോ സംഭരിക്കുന്നതോ വിൽക്കുന്നതോ വിളമ്പുന്നതോ വിതരണം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഏതു സ്ഥലത്തും;

(ഡി) മലിനമായ സാഹചര്യങ്ങളോ, രോഗാണു വാഹകരുടെയോ രോഗാണുക്കളുടെയോ വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടെ, ഏതെങ്കിലും സാംക്രമികരോഗം പടരുന്നതിന് സഹായകരമായ സാഹചര്യങ്ങളോ നിലനിൽക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തും;

(ഇ) പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തും, പ്രവേശിച്ചു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

(6) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ രേഖാമൂലം അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് മലിനമായതോ ചീഞ്ഞതോ കേടുവന്നതോ ആണെന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണമോ പാനീയങ്ങളോ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ താഴെപ്പറയുന്ന അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—

(i) ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യുന്നതും, സൂക്ഷിക്കുന്നതും, വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലിനമായ സാഹചര്യം, അനുവദനീയമല്ലാത്ത രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം, ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ



കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ വൃത്തിഹീനത, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമുള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലൈസൻസ് മുതലായ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെ അഭാവം, തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങൾ പടരാനോ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്;

(ii) ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥ സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്ന സമയംവരെ അവ തൽസ്ഥിതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സ്വീകരിക്കാനും, അവ നശിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥയുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ ശ്രമങ്ങളെ തടയാനും അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്;

(iii) സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാതിരിക്കുകയോ, ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുവരെ പ്രസ്തുത ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധ്യമാകാതെവരുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നാൽ പഴകിയതോ, കേടുവന്നതോ ആണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ചട്ടപ്രകാരം നിർണ്ണയിക്കുന്ന മഹസർ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും പൊതു സ്വീകാര്യതയുള്ള രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തി, അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ് രേഖാമൂലം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(7) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക്, പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്വകാര്യതയ്ക്കും ഭംഗം വരാത്ത രീതിയിൽ,—

(എ) ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമോ ഫാക്ടറിയോ വർക്ക് ഷോപ്പോ ജോലിസ്ഥലമോ ഓഫീസോ സിനിമ ഹാളോ ആശുപത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നിയേക്കാവുന്ന മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും, പകർച്ചവ്യാധികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള താമസസ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണ സാധ്യതയുള്ളതായി സംശയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമോ, അറിയിപ്പില്ലാതെയും, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, യാതൊരു സഹായവും കൂടാതെ പരിശോധിക്കാവുന്നതും;

(ബി) അത്തരം സ്ഥലത്തിനപ്പുറം അത്തരം രോഗം പടരുന്നത് തടയുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള അത്തരം നടപടികൾ എടുക്കാവുന്നതും; കൂടാതെ

(സി) ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തുനിന്നോ പരിസരത്തു നിന്നോ ന്യായമെന്ന് തോന്നുന്നപക്ഷം ഭക്ഷണത്തിന്റെയോ വെള്ളത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും പദാർത്ഥത്തിന്റെയോ സാമ്പിളുകൾ വിശകലനത്തിനായി എടുക്കാവുന്നതുമാണ്.

(8) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഓഫീസർ (7)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നടപടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ, നടപടി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം പരമാവധി ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, അങ്ങനെ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട്, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

(9) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക്,—



(എ) ഈ ആക്റ്റിലേയോ അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിലേയോ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച വ്യക്തിക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ എതിരെ നടപടിയെടുക്കുമ്പോഴോ; അല്ലെങ്കിൽ

(ബി) ഈ ആക്റ്റിലേയോ അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിലേയോ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ; അല്ലെങ്കിൽ

(സി) ഈ ആക്റ്റിലോ അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളോ പ്രകാരം, 2-ാം വകുപ്പിന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ള ശല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ എടുക്കുമ്പോഴോ,

ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിക്ക് രേഖാമൂലം ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്.

13. പൊതുസേവകരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കൽ.—(1) പൊതുജനാരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനോ നടപടി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ നടപടികളിലോ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ സമീപിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ പൊതു സേവകരും, എല്ലാ സഹായവും സഹകരണവും നൽകേണ്ടതാണ്. അത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതായി കാണപ്പെടുന്ന ഏത് നിരാകരണവും നിസ്സഹരണവും, അച്ചടക്കമില്ലായ്മയായോ പെരുമാറ്റ ലംഘനമായോ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതും ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട അച്ചടക്ക അധികാരി ഉചിതമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിലേയ്ക്കായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മേലധികാരിക്കും, ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(2) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ കീഴിലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷനുകൾ പ്രകാരം നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അധികാരം നിയമാനുസൃതമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്, രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ സഹായിക്കുക എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറുടെ ചുമതലയായിരിക്കുന്നതാണ്.

14. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം പിന്തുണ നൽകണമെന്ന്.—ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ശരിയായ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിന് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അതിനുവേണ്ട പിന്തുണ നൽകേണ്ടതുമാണ്.

അദ്ധ്യായം 3

മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ജലത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ

15. മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ജലം.—(1) ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന സുരക്ഷിത കുടിവെള്ളത്തിനായുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും 2006-ലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകളും പ്രകാരമായിരിക്കണം കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കുന്നതാണ്.



(2) മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള കുടിവെള്ളത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—

(എ) ജലജന്യരോഗങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും, നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലും കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാനും പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാനും;

(ബി) കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം അപര്യാപ്തമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ വിതരണക്കാരിയോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കാനും പരിഹാര നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും വിതരണം തടയാനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പിഴ അടക്കമുള്ള നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും;

എന്നാൽ ഈ ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം കുടിവെള്ളത്തിന്റെ വിതരണം തടയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത വിവരം പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉടൻതന്നെ തദ്ദേശ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

(3) കുടിയ്ക്കാനോ കുളിക്കാനോ വിനോദത്തിനുള്ളപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഴ, തടാകം, കായൽ, അരുവി, നീരുറവ, കിണർ, ടാങ്ക്, റിസർവോയർ, കുളം, ടാങ്കർ ലോറികളിലെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജലവിതരണ സ്രോതസ്സുകളുടെയോ പദ്ധതികളുടെയോ വെള്ളം, ആയതിന്റെ ഉടമസ്ഥയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആയതിന്റെ നിയന്ത്രണമോ ചുമതലയോ ഉള്ള വ്യക്തിയ്ക്കോ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രേഖാമൂലം നോട്ടീസ് നൽകാവുന്നതും നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ,—

(എ) പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ ജലവിതരണസ്രോതസ്സുകൾ നിലനിർത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യാനും;

(ബി) ചെളി, മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കി അത്തരം ജലവിതരണ സ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും;

(സി) ഡ്രെയിനേജ് വഴിയുള്ള മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് അത്തരം ജലവിതരണ സ്രോതസ്സുകളെയും ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനും;

(ഡി) പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷിതത്വവും മുൻനിർത്തി ജലവിതരണ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്താനും;

(ഇ) കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റ് മനുഷ്യഉപയോഗങ്ങൾക്കോ യോഗ്യമല്ലായെങ്കിലോ, പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പ്രസ്തുത ജലസ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിർത്തിവെയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തടയാനും;

(എഫ്) പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമോ, ദുസ്സഹമോ ആയ രീതിയിൽ ഉള്ള വെള്ളമോ, മലിനജലമോ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതിനോ, മറ്റ് രീതിയിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനോ,

നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്:

എന്നാൽ (ഇ) ഖണ്ഡപ്രകാരം ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന സംഗതികളിൽ പ്രസ്തുത വിവരം തദ്ദേശ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.



(4) മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ഉടമസ്ഥയോ നിയന്ത്രണമുള്ള വ്യക്തിയോ (3)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം നൽകിയ നോട്ടീസ്, അതിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടേയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടേയോ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അടിയന്തരനടപടി ആവശ്യമായി വന്നാൽ, അത്തരം നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലികൾ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ അടിയന്തരമായി നിർവ്വഹിക്കുകയും അപ്രകാരം പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായ എല്ലാ ചെലവുകളും ഉടമസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ജലവിതരണ സ്രോതസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണമുള്ള വ്യക്തി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാരം അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

(5) പൊതുവായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതൊഴികെ യാതൊരാളും,—

(എ) ഓവുചാലിനെ ബാധിക്കുന്നതോ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഒഴുക്കിനെ തടസപ്പെടുത്തുന്ന നിർമ്മാണങ്ങളോ, മറ്റേതെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വസ്തുക്കളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെയും നീക്കം ചെയ്യലിനെയും ബാധിക്കുന്ന വസ്തുവോ;

(ബി) അതുമാത്രമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടയ്ക്കുള്ളിലെ മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളുമായി സംയോജിക്കുമ്പോഴോ അപകടകരമാകുന്നതോ ശല്യത്തിന് കാരണമാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനി വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ദ്രാവകമോ നീരാവിയോ;

(സി) ഏതെങ്കിലും സ്ഫോടക വസ്തുവോ;

പൊതുഓടയിലേയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ഓടയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓടയിലേയ്ക്കോ സ്ഥാപിക്കുകയോ എറിയുകയോ എറിയാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുകയോ ഒഴിക്കുകയോ മറിക്കുകയോ തട്ടിവിടുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

(6) പൊതുവായി അല്ലെങ്കിൽ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതൊഴികെ യാതൊരാളും,—

(എ) ഏതെങ്കിലും ജലഗമന മാർഗ്ഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സമീപത്തോ,—

(i) ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തു, മാലിന്യം, വിസർജ്യം, ശുചിമുറി മാലിന്യം; അല്ലെങ്കിൽ,

(ii) ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നിന്നോ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമുള്ളതോ മാരകമായതോ മലിനമാക്കുന്നതോ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായതോ ആയ ദ്രാവകമോ ഖര വസ്തുക്കളോ,

ഇടുകയോ ഇടാൻ കാരണമാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ത്താൻ കാരണമാകുകയോ ഒഴുക്കുകയോ പുറന്തള്ളുകയോ കൊണ്ടുപോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടാൻ, വീഴ്ത്താൻ, ഒഴുക്കാൻ, കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുവാനോ; അല്ലെങ്കിൽ

(ബി) ജലഗമനമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കുകയോ നിക്ഷേപിക്കാൻ കാരണമാവുകയോ, പുറന്തള്ളുകയോ വീഴാൻ കാരണമാകുകയോ വീഴ്ത്തുകയോ, ഒഴുക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ മറ്റ് സമാന



പ്രവൃത്തികളുമായി വ്യക്തിപരമായി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിപ്പിച്ച്, ജലഗമനമാർഗ്ഗത്തിന്റെ ശരിയായ ഔക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ, അതിലെ വെള്ളം മലിനമാക്കുകയോ, ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നോ, നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ നിന്നോ ക്വാറിയിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഖര-ദ്രവ മാലിന്യങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ചപ്പുചവറുകൾ, ചാരങ്ങൾ, മറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ, വ്യാപാര മാലിന്യങ്ങൾ, മലിനമായ ഖര വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിക്ഷേപിക്കുകയോ; അല്ലെങ്കിൽ

(സി) പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന രീതിയിൽ ജലഗമന മാർഗ്ഗത്തിലോ അതിന്റെ സമീപത്തോ ഏതെങ്കിലും ശല്യം ഉണ്ടാക്കുവാനോ, പാടുള്ളതല്ല.

(7) (5)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാളും 65-ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴശിക്ഷയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നതാണ്.

(8) (6)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാളും കുറ്റസ്ഥാപനത്തിനു മേൽ മൂന്ന് വർഷം വരെയാകാവുന്ന തടവിനോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയിൽ കുറയാതെയും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയാകാവുന്നതുമായ പിഴയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും കൂടിയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

16. ജലവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അധികാരങ്ങൾ.—(1) ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക മേഖലകളിലോ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലോ ജലവിതരണ സ്രോതസ്സ് മലിനമാണോ അല്ലയോ എന്നു കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലോ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലോ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് അന്വേഷണം നടത്തിക്കാവുന്നതാണ്.

(2) ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ യഥാവിധി അധികാര പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കും, അത്തരം അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഫലം കണക്കിലെടുത്ത്, വിനിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാലയളവിനുള്ളിൽ, ജലവിതരണ സ്രോതസ്സ് വൃത്തിയാക്കുവാനോ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനോ നന്നാക്കുവാനോ മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുവാനോ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥയ്ക്കോ കൈവശക്കാരിക്കോ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിനോ അധികാരിയ്ക്കോ ഉത്തരവ് നൽകാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ഈ ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിൽ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഓഫീസർ, അധികാരികൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കോ പറയുവാനുള്ളതു പറയുവാൻ ന്യായമായ അവസരം നൽകേണ്ടതും അത് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

17. ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അധികാരങ്ങൾ.—ഒരു പ്രാദേശിക മേഖലയിലെ പൊതു ജലവിതരണ സ്രോതസ്സ് മലിനമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതയിലാണെന്നോ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസിന്, രേഖാമൂലം, അതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അത്തരം നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്.



അദ്ധ്യായം 4

ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ

18. പൊതു ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം.—

(1) പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതി ചർച്ച ചെയ്ത് രൂപീകരിക്കേണ്ടതും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റിന് (1994-ലെ 13-ാം ആക്റ്റ്) കീഴിലും 1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റിന് (1994-ലെ 20-ാം ആക്റ്റ്) കീഴിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) പൊതുജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായത്രയും എണ്ണത്തിലും, ശരിയായ നിലവാരത്തിലും ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സർക്കാരുകൾ ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. നാമമാത്രമായ പണം ഈടാക്കിയോ, അല്ലാതെയോ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഹാനിയോ, ശല്യമോ ഉണ്ടാകാത്ത വിധം ഇവ വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) വ്യക്തിഗത താമസത്തിനുള്ളതൊഴികെ മനുഷ്യവാസത്തിനോ ഉപയോഗത്തിനോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് കെട്ടിടത്തിലും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ആവശ്യത്തിന് ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ കെട്ടിട ഉടമസ്ഥയോ നടത്തിപ്പുകാരിയോ ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് രേഖാമൂലം നോട്ടീസ് നൽകി നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്.

(4) ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ട്രാൻസ്ജെൻറുകൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സൗഹൃദപരമായ ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

(5) എല്ലാ ശുചിമുറികളും,—

(എ) ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആരോഗ്യവും സ്വകാര്യതയും പരിരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടതും;

(ബി) രോഗപകർച്ച ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കേണ്ടതും;

(സി) ആയത് പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതും;

(ഡി) പരിസരത്ത് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കാതെയും, ശരിയായ രീതിയിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയും, സമീപവാസികൾക്ക് ശല്യമാകാത്ത രീതിയിലും പരിപാലിക്കേണ്ടതും,

ആകുന്നു.

(6) ഒരു ശുചിമുറി പൊതുസഭ്യതയ്ക്ക് എതിരോ, ശല്യമോ ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയോ, നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലോ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നെങ്കിലോ (5)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക്



രേഖാമൂലമുള്ള നോട്ടീസിനാൽ, നിർദ്ദേശിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ, അത് നീക്കംചെയ്യുവാനോ ആവശ്യമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുവാനോ ഉടമസ്ഥയോട് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിപ്പുകാരിയോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

(7) (6)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത കെട്ടിട ഉടമസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിപ്പുകാരി ആറു മാസം വരെയുള്ള തടവിനോ പതിനായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തതും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ ആകാവുന്നതുമായ പിഴയ്ക്കോ, രണ്ടിനും കൂടിയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

19. ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തൽ.—(1) വ്യക്തിഗത താമസസ്ഥലങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ളതും നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള എണ്ണം വ്യക്തികൾ താമസിക്കുന്നതോ ജോലി ചെയ്യുന്നതോ ആയ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയോ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ കണ്ടെത്തുന്നപക്ഷം ആയത് പരിഹരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിപ്പുകാരിയ്ക്കോ നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതും ആയത് സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിപ്പുകാരിയോ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാപന ഉടമസ്ഥ 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴശിക്ഷയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നതാണ്.

20. തെരുവുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മാലിന്യങ്ങളും ചവറുകളും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിരോധിക്കൽ.—(1) യാതൊരാളും തെരുവുകളിലോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ മാലിന്യങ്ങളോ ചവറുകളോ അതുപോലെയുള്ളവയോ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) തെരുവിലോ പൊതു, സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലോ, നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പൊതുജനാരോഗ്യ താൽപര്യം മുൻനിർത്തി മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും, തുടർ നടപടിക്കുമുള്ള ശുപാർശ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തദ്ദേശ സർക്കാരിന് നൽകേണ്ടതാണ്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും മൂന്നുവർഷം വരെയോകാവുന്ന തടവിനോ പതിനായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തതും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ ആകാവുന്നതുമായ പിഴയ്ക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും കൂടിയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 5

ശല്യം ഒഴിവാക്കൽ

21. ശല്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ.—2-ാം വകുപ്പിൽ “ശല്യം” എന്ന പദത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവ്വചനത്തിന്റെ സാമാന്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാതെ, ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി താഴെപ്പറയുന്നവ, പ്രത്യേകിച്ചും, ശല്യമായി കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ്, അതായത്:—

(i) ഏതെങ്കിലും പരിസരം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ വിധത്തിലാക്കുക;



(ii) ഏതെങ്കിലും നദി, കായൽ, കുളം, തടാകം, തോട്, അരുവി, നീർത്തൊട്ടി, ഓവുചാൽ തുടങ്ങിയ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമായതോ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായതോ ആയ അവസ്ഥയിൽ ആക്കുക;

(iii) ചാരക്കുഴി, ചാണകക്കുഴി, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി, സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്, മാലിന്യ ശേഖരണ സംവിധാനങ്ങൾ മുതലായവ വേണ്ടത്ര പരിപാലനവും സുരക്ഷയുമില്ലാതെ മലിനമായതോ, ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായതോ ആയ അവസ്ഥയിൽ ആക്കുക;

(iv) ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ രീതിയിലോ അത്തരമൊരു സ്ഥലത്തോ ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തെ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടമായോ സൂക്ഷിക്കുക;

(v) ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഏതെങ്കിലും ചവർ, കെട്ടിട മാലിന്യങ്ങൾ, വ്യാപാര മാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കുന്നുകൂട്ടുകയോ ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുക;

(vi) വേണ്ടത്ര വായുസഞ്ചാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ നൽകാതെയും വിഷമയമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണമൊരുക്കാതെയും ജോലി സമയത്ത് തിരക്കുംതിരക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറി, വർക്ക് ഷോപ്പ്, ജോലി സ്ഥലം, കടകൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ മുതലായവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക;

(vii) തീ കൂട്ടുന്ന സ്ഥലം, ചുള മുതലായവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുക ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ രീതിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കാനിടവരുത്തുക;

(viii) പുക പുറന്തള്ളുന്ന ചിമ്മിനികൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ അളവിലോ രീതിയിലോ ഉയരത്തിലോ നിലനിർത്തുക;

(ix) ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം, ഒച്ച, പ്രകമ്പനം, പൊടി, ചാരം, അസഹ്യഗന്ധം, വിഷവസ്തു അല്ലെങ്കിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന കാഴ്ച എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുക;

(x) എക്സ്റേ യൂണിറ്റ്, ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി, സ്കാൻ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി എന്നിവ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ അവസ്ഥയിൽ ശരിയായ മുൻകരുതൽ നടപടികളില്ലാതെ നിലനിർത്തുക;

(xi) ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം, അറവുശാല, ഇറച്ചിക്കട, കോഴിക്കട, മിൽക്ക് സ്റ്റാൾ, മാർക്കറ്റ്, ഐസ് ഫാക്ടറി, ലോഡ്ജുകൾ, അതിന് സമാനമായ താമസത്തിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തുകയോ നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യുക;

(xii) ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ അവസ്ഥയിൽ ശ്മശാനം, ചുടല, കല്ലറ എന്നിവ നിലനിർത്തുക;

(xiii) ഏതെങ്കിലും മരം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായേക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുക;

(xiv) കൊതുകുകളുടെ പ്രജനനത്തിന് സഹായകരമായ രീതിയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാൻ ഇടയാക്കുകയോ, കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതോ ഒഴുകുന്നതോ ആയ ജലശേഖരങ്ങളോ, വെള്ളക്കെട്ടുകളോ സൃഷ്ടിക്കുകയോ, നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക;



(xv) ഈച്ചകൾ, മണലീച്ചകൾ, പാറ്റകൾ, ചെളികൾ, ഒച്ചുകൾ മുതലായവ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ രീതിയിൽ പെരുകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയോ, അവ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക;

(xvi) പന്നിഫാൽ, കോഴിഫാൽ, ആട്ഫാൽ, കന്നുകാലി ഫാൽ, ഹാച്ചറി, കൂതിരലായം മുതലായവ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായേക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുക;

(xvii) തെരുവുനായ്ക്കൾ, മൃഷിക വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ മുതലായവയ്ക്ക് താവളമാകുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും സംഭരണശാലയോ അതിന്റെ പരിസരമോ മാലിന്യക്കുമ്പാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ളവയോ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്തുക;

(xviii) ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വാഹനത്തിലോ മറ്റു രീതിയിലോ കൊണ്ടുപോകുക;

(xix) പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ലക്ഷ്യങ്ങളെയോ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അസത്യമോ വ്യാജമോ ആയ പ്രചരണം നടത്തുക; കൂടാതെ

(xx) ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് സംഗതികൾ.

22. ശല്യം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ.—ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ശല്യത്താൽ സങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ശല്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നറിയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും, അതേക്കുറിച്ച് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്കോ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്.

23. ശല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അധികാരം.—(1) ഒരു ശല്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന്, 22-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ, മറ്റുവിധത്തിലോ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ, ഓഫീസർക്ക്, ആരുടെ പ്രവൃത്തിയാലോ, വീഴ്ചയാലോ ആണ് ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ടും, വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ശല്യം തുടരുന്നതായ പരിസരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയോടോ കൈവശക്കാരിയോടോ നോട്ടീസ് മുഖേന നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായോ അത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുവാനോ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്:

എന്നാൽ,—

(എ) ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനാപരമായ പോരായ്മയിൽനിന്നാണ് ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതും;

(ബി) ശല്യം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ അത് തുടരുന്നത്, ഉടമസ്ഥയുടെയോ കൈവശക്കാരിയുടെയോ, പ്രവൃത്തിയോ വീഴ്ചയോ കൊണ്ടല്ലായെങ്കിൽ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക്, ശല്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ആവശ്യമുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സർക്കാരിനോട് രേഖാമൂലം ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടതും; കൂടാതെ,

(സി) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആർക്കണോ അത്തരം നോട്ടീസ് നൽകിയത്, ആ വ്യക്തിയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അപേക്ഷയിന്മേൽ, കേസിന്റെ വസ്തുതകളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രാദേശിക



പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്ക് അത്തരം നോട്ടീസിൽ നിർദ്ദേശിച്ച കാലയളവ് നീട്ടി നൽകാവുന്നതുമാണ്.

(2) ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്കായുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി എന്നത് കൊണ്ടോ, ശല്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയതുകൊണ്ടോ മാത്രം ഒരു കൈവശക്കാരിയ്ക്ക് പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്മേൽ യാതൊരു നിയമപരമായ അവകാശമോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ മറ്റ് അവകാശങ്ങളോ ലഭ്യമാകുന്നതല്ല.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം നോട്ടീസ് ലഭിച്ച ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി, ഉടമസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ കൈവശക്കാരി നോട്ടീസിൽ നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആയതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ, 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കും. ശല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ആവർത്തനം തടയുന്നതിനും ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തദ്ദേശ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(4) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ അയാൾ ഉത്തരവിട്ടതോ എടുത്തതോ ആയ നടപടികളെക്കുറിച്ച് പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

24. ശല്യത്താൽ ആൾത്താമസത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള വീടോ കെട്ടിടമോ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥ.—പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒരു വീടോ മറ്റ് കെട്ടിടമോ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ശല്യത്താൽ ആൾത്താമസത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെങ്കിൽ, അത്തരം വീടോ കെട്ടിടമോ ആൾത്താമസത്തിന് അനുയോജ്യമാകുന്നതുവരെ, താമസത്തിനുള്ള പാർപ്പിടമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കേണ്ടതാണ്.

25. ശല്യം ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ നീക്കംചെയ്യപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെ കൈയൊഴിയൽ.— ഈ അധ്യായത്തിൻ കീഴിലെ ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുവിധത്തിൽ അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോഴോ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും പരിസരത്ത് നിന്ന് നീക്കംചെയ്ത സാധനങ്ങൾ, നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

26. പ്രാദേശിക മേഖലയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയോ വീഴ്ചയോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശല്യം.—ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് തന്റെ പ്രാദേശിക മേഖലയെയോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ശല്യം അത്തരം പ്രാദേശിക മേഖലയ്ക്ക് പുറത്ത് ചെയ്തതോ സംഭവിക്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയോ വീഴ്ചയോ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഉണ്ടായതാണെന്നു കാണുന്നപക്ഷം അക്കാര്യം ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ അറിയിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹം ആ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതുമാണ്. പ്രാദേശിക മേഖലകൾ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ ശല്യം ഉണ്ടായ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലയിലെ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറിലൂടെ അക്കാര്യം സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ അറിയിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹം വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.



അദ്ധ്യായം 6

പ്രത്യുൽപ്പാദന, മാതൃ, നവജാത ശിശു, ശൈശവ, കൗമാര ആരോഗ്യം

27. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പ്രത്യുൽപ്പാദന, മാതൃ, നവജാത ശിശു, ശൈശവ, കൗമാര ആരോഗ്യ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന്.—(1) സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശ പ്രകാരം, സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ പ്രത്യുൽപ്പാദന, മാതൃ, നവജാത ശിശു, ശൈശവ, കൗമാര ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും ആവശ്യമായ പിന്തുണ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളും തദ്ദേശ സർക്കാരുകളും നൽകേണ്ടതാണ്.

(3) കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യുൽപ്പാദന, മാതൃ, നവജാതശിശു, ശൈശവ, കൗമാര ആരോഗ്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിരോധം, പ്രോത്സാഹനം, കാര്യനിർവ്വഹണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നടപടികളും, ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്നപക്ഷം, മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായി സംയോജിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ ചുമതലയാണ്.

(4) മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനോ തടയുന്നതിനോ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോടോ സ്ഥാപനത്തോടോ രേഖാമൂലമോ അല്ലാതെയോ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഇക്കാര്യം ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെയും തുടർന്ന് ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെയും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ സർക്കാരിനെയും അറിയിക്കേണ്ടതും ആയതിൽ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

അദ്ധ്യായം 7

പകർച്ചവ്യാധികളുടെയും വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളുടെയും പ്രതിരോധവും, വിജ്ഞാപനവും ചികിത്സയും

28. പകർച്ചവ്യാധികളും വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളും.—(1) ഈ ആക്റ്റിലെ 2-ാം വകുപ്പിന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം പകർച്ചവ്യാധി എന്നതിന്റെ നിർവ്വചനത്തിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ഈ വകുപ്പിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

(2) ഈ ആക്റ്റിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി, വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്,—

(i) ക്ഷയം;



(ii) ദേശീയ പ്രാണിജന്യ രോഗനിയന്ത്രണ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ ഭാവിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതോ ആയ രോഗങ്ങൾ (മലേറിയ, മന്ത്, ജപ്പാൻ ജ്വരം, ഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കൻ ഗുനിയ, കാലാ അസർ മുതലായവ);

(iii) സിക്ക;

(iv) ടൈഫസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാ പനികളും (സ്ക്രബ് ടൈഫസ്, എപ്പിഡെമിക് ടൈഫസ് തുടങ്ങിയവ);

(v) ആന്താക്സ്;

(vi) പക്ഷിപ്പനി ഉൾപ്പെടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ-എ വിഭാഗത്തിലുള്ള പനികൾ;

(vii) മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പനികളും;

(viii) യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ, ഭാവിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതോ ആയ രോഗങ്ങൾ (പോളിയോ, ഡിഫ്തീരിയ, വില്ലൻചുമ, ടെറ്റനസ്, മീസിൽസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-ബി, ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ-ബി മൂലമുള്ള ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, ന്യൂമോക്കോക്കസ് മൂലമുള്ള രോഗങ്ങൾ, റൂബല്ല മുതലായവ);

(ix) അക്യൂട്ട് ഫ്ലാസിഡ് പരാലിസിസ്;

(x) മങ്കിപോക്സ്;

(xi) പേ വിഷബാധ (റാബീസ്);

(xii) നിപ;

(xiii) സാർസ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം, കോവിഡ്-19 തുടങ്ങിയ കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധകൾ;

(xiv) എലിപ്പനി;

(xv) പ്ലേഗ്;

(xvi) കുഷ്ഠം;

(xvii) ആന്റിബയോട്ടിക് അതിജീവന ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യമാണെന്ന് സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന അണുബാധകൾ;

(xviii) കാലാകാലങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയോ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്തോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ.

(3) സർക്കാരിന്, വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതോ ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതോ ആയ ഏതെങ്കിലും പകരുന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ രോഗത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള രോഗമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

(4) വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെയോ, സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെയോ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെയോ, ക്ലിനിക്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറിയുടെയോ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയോ, അറിയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, ആ വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ ഉടൻതന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ, അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അത്



ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ ഉടൻതന്നെ ഇടപെടേണ്ടതാണ്.

(5) (4)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ, 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.

29. അതിമിത്തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധവും.—പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശ സർക്കാരുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്,—

(i) അതിമിത്തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതും നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നുറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്;

(ii) അത്തരം പരിശോധനകളിൽ, സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ നിലവിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളോ രോഗങ്ങളോ കണ്ടെത്തിയാൽ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്;

(iii) അതിമിത്തൊഴിലാളികളുടെ താമസയിടങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെടുകയോ വ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുറപ്പാക്കുകയും അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

30. ഐസൊലേഷൻ ആശുപത്രികളുടേയും വാർഡുകളുടേയും പരിപാലനം.—(1) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, രോഗത്തിന്റെ പ്രകൃതത്താൽ ആവശ്യമായി വന്നാൽ തദ്ദേശ സർക്കാരുകളുടെ സഹായത്തോടെ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്, അതായത്:—

(എ) പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ ഉള്ള വ്യക്തികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും ആശുപത്രികളും വാർഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതും;

(ബി) പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ ഉള്ളവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാവശ്യമായ വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതും;

(സി) പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ അനുഭവിക്കുന്നതോ അനുഭവിക്കുന്നതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ വ്യക്തികൾക്ക് രോഗനിർണ്ണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും, കൂടാതെ

(ഡി) അണുബാധയ്ക്കു വിധേയമായ വാഹനങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, കിടക്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്നിവ ഉചിതമായ രീതിയിൽ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(2) ഓരോ ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും,—

(എ) പ്രദേശത്തെ പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയെയോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ;



(ബി) പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ ഉള്ളതോ ഉള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള രോഗനിർണ്ണയം, നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ, എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ;

(സി) അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സയും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, എന്നിവ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

31. മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ വിവരം നൽകണമെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും.—(1) ഏതു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിലേയും ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും, തന്റെ പ്രാക്ടീസ് വേളയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യമോ, പൊതുവോ ആയ താമസസ്ഥലത്ത് പകർച്ചവ്യാധിയോ, വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ നിലവിലുള്ളതായി അറിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആയത് മൂലം മരണപ്പെട്ടെന്ന് അറിയുകയോ, വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമുണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ, ആ സംഗതി നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേയ്ക്കായി സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അധികാരിയ്ക്കും ആ വിവരം നൽകേണ്ടതാണ്.

(2) 28-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സർക്കാർ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തുകയും സ്പെസിമൻ ശേഖരണം രോഗനിർണ്ണയ ചികിത്സാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആ രോഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു മാത്രമായി പിന്തുടരേണ്ട നിർവ്വഹണ രീതികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത്, അത്തരം രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാരും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അത്തരം നിർവ്വഹണരീതിയും നടപടിക്രമങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ടതാണ്.

(3) (1)-ഉം (2)-ഉം ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴശിക്ഷയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കുന്നതാണ്.

32. പകർച്ചവ്യാധിയുടേയും വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുടെയും വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ രീതി സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന്.—പകർച്ചവ്യാധിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ചികിത്സിക്കുകയോ ചികിത്സിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും, ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ,—

(എ) രോഗഗതനം കിട്ടുന്നതുവരെ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അത്തരം വ്യക്തിയെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതും;

(ബി) രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനാവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയ നടപടികളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും;

(സി) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ച വിധത്തിൽ, രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്.

33. വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ മുകതയായതായി രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന്.—(1) 28-ാം വകുപ്പിന്റെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പിലും 31-ാം വകുപ്പിന്റെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പിലും



പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളോ ദേശീയ ആരോഗ്യപരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട അണുബാധകളോ ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആയതിൽ നിന്ന് മുകതി നേടിയ ശേഷം, രോഗമുക്തയായി എന്ന് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ ചികിത്സിച്ച മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ തന്നെ, ലാബ് പരിശോധനകളടക്കം ആവശ്യമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി, രോഗമുക്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്നതിന് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ മതിയായ കാരണമില്ലാതെ വിസമ്മതിക്കുകയോ (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം ചികിത്സിക്കാതെ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയാലോ 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നതാണ്.

34. സംശയാസ്പദമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെയോ ഭക്ഷണത്തിന്റെയോ പാനീയത്തിന്റെയോ ഉപയോഗത്തിന്റെ നിരോധനം.—(1) ശുചിത്വവും വൃത്തിയും പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം, ഏതെങ്കിലും ടാങ്കിലെയോ, കിണറിലെയോ ടാങ്ക് കണ്ടെയ്നറിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലത്തെയോ, ജലം ഉപയോഗിച്ചാലോ, കുടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഗാർഹികമോ വാണിജ്യപരമോ ആയ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാലോ ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്രോതസ്സുകളിലെ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്നതിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) ശുചിത്വവും വൃത്തിയും പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം പൊതു ഉപഭോഗത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ഗാർഹികമോ വാണിജ്യപരമോ ആയ ഉദ്ദേശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണമോ പാനീയമോ ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധിയുടെ വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിന്റെയോ പാനീയത്തിന്റെയോ, പൊതുവായോ പ്രത്യേകമായോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്നതിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം ജലത്തിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കാനോ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കിൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഓഫീസറോട് ആവശ്യപ്പെടാനോ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(4) (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം ഉപയോഗം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമോ പാനീയമോ യാതൊരു വ്യക്തിയും ഉപയോഗിക്കുവാനോ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടവരുത്തുവാനോ പാടുള്ളതല്ല.

(5) ഈ വകുപ്പിൻ കീഴിൽ നിരോധനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആയത് കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ, പരമാവധി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(6) (4)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനവും, വ്യക്തിയും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കും.

35. രോഗബാധിതയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റൽ.—(1) വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധി ഉള്ള എതൊരു വ്യക്തിക്കും താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം,



രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനും, ചികിത്സയ്ക്കുമായി ആ വ്യക്തിയെ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ തദ്ദേശ സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ അവർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്, അതായത്:—

(i) ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസമെങ്കിൽ;

(ii) രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനും, ചികിത്സാ മേൽനോട്ടത്തിനും ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ;

(iii) പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് ഈ രോഗിയുടെ സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെങ്കിൽ;

(iv) രോഗിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കോ, ചികിത്സയ്ക്കോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലോ രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലേക്കോ, അത്തരം രോഗങ്ങളുള്ളവരെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്കോ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ.

(2) യാതൊരു വ്യക്തിയും അത്തരം ആശുപത്രിയുടേയോ സ്ഥലത്തിന്റേയോ ചുമതലയുള്ള മെഡിക്കൽ ആഫീസറുടെ സമ്മതം കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നോ (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥലത്തു നിന്നോ വിട്ടുപോകാനോ ആരെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുപോകാനോ പാടുള്ളതല്ല.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിൽ, ആശുപത്രിയിലേക്കോ സ്ഥലത്തേക്കോ രോഗിയെ മാറ്റുന്നത് തടയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ (2)-ാം ഉപവകുപ്പിന് വിരുദ്ധമായി അത്തരം ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കും.

36. വ്യക്തികൾക്ക് രോഗാണുബാധയേൽക്കുന്ന തരത്തിൽ സമ്പർക്കമുണ്ടാകുന്നത് നിരോധിക്കൽ.—(1) ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധി അനുഭവിക്കുന്നതായി അറിയുന്ന യാതൊരാളും,—

(i) ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റ്, അരങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ വിനോദത്തിനോ ഒത്തുചേരലിനോ ഉള്ള മറ്റ് സ്ഥലം; അല്ലെങ്കിൽ

(ii) ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ, കോളേജ്, ഗ്രന്ഥശാല, കളിസ്ഥലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ; അല്ലെങ്കിൽ

(iii) ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റൽ, ഹോട്ടൽ, ലഘുഭക്ഷണശാല, സുഖവാസ കേന്ദ്രം, സ്റ്റേ ഹോം, വഴിയമ്പലം, വാടക വീട്, ഹൗസ് ബോട്ട്, ക്ലബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ തീം പാർക്ക്; അല്ലെങ്കിൽ

(iv) ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറി, കട, വർക്ക്ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലം; അല്ലെങ്കിൽ

(v) ഏതെങ്കിലും പൊതുവാഹന സൗകര്യം; അല്ലെങ്കിൽ

(vi) ഏതെങ്കിലും പൊതു സ്നാനസ്ഥലം; അല്ലെങ്കിൽ

(vii) ഏതെങ്കിലും മറ്റ് പൊതുവിനോദസ്ഥലം, പൊതുസ്ഥലം,

എന്നിവിടങ്ങളിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയോ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയോ അണുബാധയെന്ന അപകടമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.



വിശദീകരണം:— ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറോ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ ആ വ്യക്തിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അപ്രകാരം, അറിവുള്ളതായി ഈ ഉപവകുപ്പിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ്.

(2) വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുള്ള വ്യക്തിയുടെയോ വ്യക്തികളുടെയോ പരിചരണ ചുമതലയുള്ള യാതൊരാളും (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ അപകട സാധ്യതയിലാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(3) (1)-ഉം (2)-ഉം ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നതാണ്.

37. അണുബാധിതർ ചില വ്യാപാരത്തിലും തൊഴിലിലും ഏർപ്പെടരുതെന്ന്.—(1) വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുള്ള യാതൊരു വ്യക്തിയും അവർ അത്തരം രോഗം പടർത്തിയേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല, അതായത്:—

(എ) മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപഭോഗത്തിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനോ വിതരണം ചെയ്യുവാനോ വിൽപനയ്ക്കായി കൊണ്ടുനടക്കാനോ വയ്ക്കാനോ വിൽപനയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കുന്നതോ, വയ്ക്കുന്നതോ, കൊണ്ടുനടക്കുന്നതോ ആയ ജോലിയിൽ പങ്കെടുക്കുക;

(ബി) മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗാണു പകരുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കും.

38. അണുബാധയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് കെട്ടിടങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും എടുക്കൽ.—(1) പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തേണ്ട ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ എന്തൊരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതും, ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതിയിൽ അവ താൽക്കാലികമായി ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലേയ്ക്കായി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

(2) മേൽപ്പറഞ്ഞ അത്തരം കെട്ടിടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ എടുക്കൽ തീരുമ്പോഴോ ഉപയോഗം തീരുമ്പോഴോ ഉടമസ്ഥയ്ക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതിന് മുമ്പായി പ്രസ്തുത കെട്ടിടം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും അണുവിമുക്തമാക്കുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി തദ്ദേശ സർക്കാരുകളുടെ സഹായത്തോടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

39. പ്രതിരോധ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അധികാരം.—(1) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേയ്ക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കോ,—



(എ) ന്യായമായ എത് സമയത്തും, സഹായികളോടൊപ്പമോ അല്ലാതെയോ, പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോ, സംശയിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ ഫാക്ടറികൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ, തൊഴിലിടങ്ങൾ, വ്യാപാര സ്ഥലങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങൾ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നോട്ടീസ് കൂടാതെയും, വീടുകൾ, അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താമസ ഇടങ്ങളിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷവും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്;

(ബി) അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തിനുപുറത്തേക്ക് രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ആവശ്യമെന്നു കരുതിയേക്കാവുന്ന നടപടി എടുക്കാവുന്നതുമാണ്.

(2) ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നതിലേയ്ക്കായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായവും സഹകരണവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

40. ഭക്ഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടേയും ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസുകളുടേയും അടച്ചിടൽ.—(1) ഒരു ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസിലോ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതോ തയ്യാറാക്കുന്നതോ ആയ സ്ഥലത്തോ കച്ചവടത്തിനായോ വിതരണത്തിനായോ വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ, വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടെന്നതിനാലോ അടുത്ത സമയത്തായി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലോ അത്തരം ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസോ സ്ഥലമോ പൊതുജനാരോഗ്യ താൽപ്പര്യർത്ഥം അടച്ചിടേണ്ടതാണെന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത്തരം സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന കാലയളവ് തീരുന്നതുവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മുകതമായതായി ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതുവരെയോ അടച്ചിടുന്നതിന് ഉത്തരവ് മുഖാന്തരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽകീഴിലുള്ള ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാത്ത ഏതൊരു സ്ഥാപനവും, വ്യക്തിയും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.

41. അണുബാധിതർ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുശാലയിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കരുതെന്ന്.—(1) പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ച വ്യാധിയോ ബാധിച്ച വ്യക്തിയോ വ്യക്തികളോ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രമോ കിടക്കയോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും അലക്കുശാലയിലേയ്ക്കോ പൊതുജലാശയത്തിലേയ്ക്കോ ടാങ്കിലേയ്ക്കോ പൊതുകിണറിലേയ്ക്കോ അലക്കുന്ന ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി അയയ്ക്കുകയോ എത്തിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു, അതായത്:—

(എ) പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അണുവിമുക്തമാക്കുക;

(ബി) അണുബാധയേറ്റതാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും മതിയായ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാളും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കും.

42. സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധികാരം.—(1) ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക മേഖലയിലോ ജില്ലയിലോ ഏതെങ്കിലും



പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെ അത്തരം ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായുള്ള സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ വ്യാപിക്കുന്നതിന് ഹേതുവായിത്തീരുമെന്നോ രോഗം കൂടുതൽ തീവ്രമാകുമെന്നോ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അഭിപ്രായമുള്ളപക്ഷം, പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അപേക്ഷയിന്മേലോ മറ്റുവിധത്തിലോ ആ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് പൊതുവായതോ സ്വകാര്യമായതോ ആയ ഏതൊരു സ്ഥലത്തും, തന്റെ ഉത്തരവിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന എണ്ണത്തിൽ അധികരിച്ചുള്ള സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത സംഗതിയിൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് മുഖാന്തരമോ, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ ഉത്തരവ് മുഖാന്തരമോ നിരോധിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനവും, വ്യക്തിയും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.

43. പകർച്ചവ്യാധികളോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിനുള്ള അധികാരം.—സാഹചര്യം അപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം, പകർച്ചവ്യാധികളോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

44. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളുടെ പ്രതിരോധം.—ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേയ്ക്ക് പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടലോ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലോ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ രോഗപ്പകർച്ച പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതി ഉടൻതന്നെ വിളിച്ചുചേർക്കേണ്ടതും അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിന്മേലുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

45. മുഷികവർഗ്ഗത്തിന്റേയും നായ്ക്കളുടെയും മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടേയും നിയന്ത്രണം.—(1) ഏതൊരു പരിസരത്തിന്റേയും കൈവശക്കാരിയും, താമസമില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥയും, മുഷിക വർഗ്ഗത്തിനേയും, നായ്ക്കളേയും മറ്റ് മൃഗങ്ങളേയും ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുവാനോ, കാടും മറ്റും വളരുവാൻ അനുവദിക്കാനോ പാടില്ലാത്തതും, പ്ലേഗിനും എലിപ്പനിക്കും കാരണമാകുന്ന മുഷികവർഗ്ഗത്തിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതും കൂടാതെ പേവിഷബാധ ഉള്ളതോ ഉള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ നായ്ക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം ഉടൻ തദ്ദേശ സർക്കാരുകളെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(2) ഏതെങ്കിലും പരിസരത്തിന്റെ താമസക്കാരിയോ ഉടമസ്ഥയോ (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചുമതല പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നടപടി എടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത്തരം താമസക്കാരിക്കോ ഉടമസ്ഥയ്ക്കോ നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ്.

(3) നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും വളർത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അവയ്ക്ക് പേവിഷ ബാധയ്ക്കെതിരെ വാക്സിനേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്.



(4) (1)-ഉം (3)-ഉം ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും സ്ഥാപനവും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.

46. രോഗബാധിതരുടെ ക്യാറന്റൈൻ.—കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗ്ഗരേഖകൾക്കനുസൃതമായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ക്യാറന്റൈനിലാക്കുവാനോ മാറ്റിപാർപ്പിക്കുവാനോ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

47. മൃതദേഹങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മുൻകരുതലുകൾ.—കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗ്ഗരേഖകൾക്കനുസൃതമായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക്, പകർച്ചവ്യാധിയാലോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയാലോ മരിച്ച ആളുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

48. സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന്.—(1) വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളുടെ പ്രതിരോധത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും രോഗനിർണ്ണയത്തിനുമായി സർക്കാർ സമയാസമയങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗരേഖ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏത് രോഗവും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചികിത്സാതീതികൾ പാലിക്കാൻ ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണറും പൊതു, സ്വകാര്യ ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും ബാധ്യസ്ഥമാണ്.

(3) ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ ആവശ്യപ്രകാരം, പ്രദേശത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ നൽകുന്നതിന് ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണറും പൊതു, സ്വകാര്യ ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും ബാധ്യസ്ഥമാണ്.

(4) (2)-ഉം (3)-ഉം ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണറും പൊതുവോ സ്വകാര്യമോ ആയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.

49. ഹോസ്റ്റൽ, മറ്റ് പൊതു താമസ ഇടങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അധികാരം.—(1) മതിയായ ശുചിത്വം, ശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനം, സുരക്ഷിത കുടിവെള്ളം കൂടാതെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കാതെ യാതൊരാളും ഹോസ്റ്റൽ, പേയിംഗ് ഗസ്റ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ, മറ്റ് പൊതു താമസ ഇടങ്ങൾ എന്നിവ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, ഹോസ്റ്റലുകളും പൊതു താമസ ഇടങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടതും ആ കെട്ടിടങ്ങളിലോ സ്ഥലങ്ങളിലോ തിരക്കും തിരക്കും ഇല്ലായെന്നതും കൂടാതെ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ അത്തരം കെട്ടിടങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും മതിയായ ശുചിത്വത്തിനും മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.



(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനവും, വ്യക്തിയും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കുന്നതാണ്.

50. ബയോ-മെഡിക്കൽ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ.—(1) സർക്കാരിനും, സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും ബയോ-മെഡിക്കൽ മാലിന്യ പരിപാലനത്തിനും അത്തരം മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും രോഗാണുബാധയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും അത്തരം മാലിന്യത്തിന്റെ ശരിയായ കയ്യൊഴിക്കലിനുമായി, അവർ ആവശ്യമെന്നു കരുതുന്ന, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും കൂടാതെ അവ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും മുഖേന നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നിറവേറ്റുന്നതിനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

(2) ബയോ-മെഡിക്കൽ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയോഗ രീതികൾ പാലിക്കുന്നതിന് ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണറും പൊതു, സ്വകാര്യ ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും ബാധ്യസ്ഥമാണ്.

എന്നാൽ ഈ വകുപ്പിലെ യാതൊന്നുംതന്നെ 1986-ലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ആക്റ്റിലെ (1986-ലെ 29-ാം ആക്റ്റ്) 6-ഉം 25-ഉം വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ലംഘിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഏത് മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണറും പൊതുവോ, സ്വകാര്യമോ ആയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.

51. രക്തബാങ്കുകളും പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണവും.—(1) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് രക്തബാങ്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും, കൂടാതെ രക്തപകർച്ചയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗാണുബാധയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് നടപടി എടുക്കുന്നതിനും, അവ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറിലൂടെയോ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറിലൂടെയോ നടപ്പാക്കുന്നതിനും, നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) രക്തബാങ്കുകൾ നടത്തുന്നതിലും, രക്തദാനത്തിനും, രക്തം നൽകുന്നതിനും, സ്വീകരിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയോഗ രീതികൾ പാലിക്കുന്നതിന് ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണറും പൊതു,സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീഷണറും പൊതുവോ, സ്വകാര്യമോ ആയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും 65-ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.



അദ്ധ്യായം 8
വെകുറിന്റെ നിയന്ത്രണം

52. പ്രാണികളെയും മറ്റ് വെകുറുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ ചുമതലകൾ.—(1) സ്ഥലത്തിന്റെയോ പരിസരത്തിന്റെയോ ഉടമസ്ഥയോ കൈവശക്കാരിയോ പ്രാണികളുടെ പ്രജനനം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വയം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയോ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം അതിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്.

വിശദീകരണം:—ഈ വകുപ്പിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി 'പ്രാണികൾ' എന്ന പദത്തിൽ കൊതുക്കുകൾ, ഈച്ചകൾ, പേൻ, മണലീച്ച, ടിക്ക്, മൈറ്റ്, പ്ലീ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ചെള്ളുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

(2) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പ്രാണികളുടെ പ്രജനനത്തിനുള്ള കാരണമോ കാരണങ്ങളോ കണ്ടെത്തി അവ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അപ്രകാരമുള്ള കാരണമോ കാരണങ്ങളോ തടയുന്നതിനോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് സാധിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

53. ചെറുതും വലുതുമായ വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും ജലശേഖരങ്ങളിലും കൊതുക്കുകളുടെയും മറ്റു പ്രാണികളുടെയും പ്രജനനം തടയൽ.—(1) ഏതൊരാളോ സ്ഥാപനമോ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയോ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല, അതായത്:—

(i) കൊതുക്കുകൾ പ്രജനനം നടത്തുന്നതോ പ്രജനനം നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ വെള്ളക്കെട്ടുകളോ നിശ്ചല ജലശേഖരങ്ങളോ നിലനിർത്തുക;

(ii) മണലീച്ചകളുടെയും കൊതുക്കുകളുടെയും പ്രജനനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വിധം മലീമസമായ രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക;

(iii) പൊതുജനാരോഗ്യ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ ചെള്ളുകളുടെ സാന്നിധ്യം കാണപ്പെട്ടാൽ അതു നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തികളിൽ വിമുഖത കാണിക്കുക;

(iv) സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലോ കൈവശത്തിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ഉള്ള പ്രദേശം പരിപാലിക്കാതെ ചെള്ളുപനി (സ്ക്രബ് ടൈഫസ്) രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാണികളുടെ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുക;

(v) സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലോ കൈവശത്തിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ഉള്ള തോട്ടം, പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ ചിരട്ടകളിലും പാളകളിലും മറ്റും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് തടയുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക;

(vi) കൊതുക്, മണലീച്ച, മറ്റു ചെള്ളുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രജനനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രജനന സാധ്യതയിലുടേയുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ അപകടങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുക.

(2) ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും.



54. രോഗം പരത്തുന്ന വെക്ടറുകളുടെ പ്രജനനം തടയൽ.—(1) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, വെക്ടറുകൾ പ്രജനനം നടത്തുന്നതോ നടത്തുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ ഏതൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയോടോ കൈവശക്കാരിയോടോ, നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ സമയത്തിനകം, സാഹചര്യത്തിനനുയോജ്യമാണെന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ കരുതുന്ന അംഗീകൃത മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ, വെക്ടറുകളുടെ പ്രജനനം തടയാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ അധീനതയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥയെ മുൻകൂറായി കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

(3) തന്റെ പരിധിയിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് കാസനൂർ ഫോറസ്റ്റ് രോഗം (കുരങ്ങുപനി) കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യമോ അകാരണമായ കുരങ്ങുമരണമോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പ്രാണികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉടൻ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

(4) തന്റെ പരിധിയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് കാല അസാർ കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ മണലിച്ചുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ നടത്തേണ്ടതാണ്.

55. വീഴ്ചവരുത്തുന്ന സംഗതിയിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അധികാരങ്ങൾ.—54-ാം വകുപ്പിൻ കീഴിൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച വ്യക്തി അതിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിനകം അത്തരം നോട്ടീസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിയെടുക്കാനോ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാനോ പരാജയപ്പെടുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് നേരിട്ട് അത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ അവലംബിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

56. വെക്ടർ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം.—(1) ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ കെട്ടിടത്തിലോ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയോ, വെക്ടറുകളുടെ പ്രജനനം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയില്ലായെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥലത്തോ കെട്ടിടത്തിലോ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയോ, നടപ്പാക്കിയ ജോലികളെയോ, സ്വീകരിച്ച ഉപാധികളെയോ പ്രസ്തുത ഇടത്തിന്റെ തൽസമയത്തെ ഉടമസ്ഥയോ, കൈവശക്കാരിയോ, തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ, നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുവാനോ, ദുർബലപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാവുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനവും, വ്യക്തിയും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും.

57. ദുരന്തഫലമായുണ്ടാകുന്ന പ്രാണിജന്യ പകർച്ചവ്യാധികളുടെയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്താവുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളുടെയോ തടയലും കൈകാര്യം ചെയ്യലും.—(1) പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളുടെയോ മറ്റു ദുരന്തങ്ങളുടെയോ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളോ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന എല്ലാ നടപടികളും സംസ്ഥാന, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.



എന്നാൽ ഈ വകുപ്പിലെ യാതൊന്നും 2005-ലെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്റ്റ് (2005-ലെ 53-ാം നമ്പർ)-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നതാകരുത്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ജലജന്യ-പ്രാണിജന്യ-ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിലേയ്ക്കായി പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതികൾ അതത് തലങ്ങളിലുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ വിളിച്ചു ചേർക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായ സത്യര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ജലജന്യ-പ്രാണിജന്യ-ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 9

സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലുകളും പൊതുജനാരോഗ്യവും

58. സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ശുചിത്വവും മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളും.—(1) സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലുകൾ വിളിച്ചുചേർക്കുകയോ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോ വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനമോ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്, അതായത്:—

(i) അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ തിരക്കും തിരക്കുംമൂലം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള അപകടങ്ങളും മറ്റും ഒഴിവാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി എത്തിച്ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായ സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് വായു സഞ്ചാരമുള്ള ഇടങ്ങളും;

(ii) അത്തരം ഒത്തുകൂടലുകളുടെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും വൃത്തിയും ശുചിത്വവും;

(iii) സുരക്ഷിത കുടിവെള്ളം;

(iv) അടിയന്തര ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ;

(v) സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലിന്റെ ഇടങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം ശുചിമുറികൾ ഉണ്ടെന്നതും അവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും.

(2) സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലുകൾക്കായി,

(i) നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹാളുകൾ, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ മുതലായ ഇടങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ പരിശോധന ഉടമസ്ഥയോ കൈവശം ഉള്ള വ്യക്തിയോ വ്യക്തികളോ നടത്തേണ്ടതും കുടിവെള്ളത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്;

(ii) സ്ഥലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഉടമസ്ഥയോ കൈവശം ഉള്ള വ്യക്തിയോ വ്യക്തികളോ ആവശ്യമായ ശുചിമുറികൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ശുചിമുറി മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

(3) പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അതായത്:—



(i) തത്സമയം നിലവിലുള്ളതോ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളതോ ആയ പകർച്ചവ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണവും സംവിധാനവും;

(ii) നൽകുന്നത് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവും ആണെന്നത് സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകൾ;

(iii) അടിയന്തര ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്;

(iv) അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ആശുപത്രികളെ സജ്ജമാക്കൽ.

(4) (1)-ഉം (2)-ഉം ഉപവകുപ്പുകളിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളോ, വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളോ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കും.

59. ജല വിതരണത്തിനുള്ള സ്വകാര്യ ഊവിടങ്ങളിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം.—(1) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സാമൂഹ്യ ഒത്തുകൂടലുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജലം വ്യക്തികളെയോ സമൂഹത്തെയോ അപകടപ്പെടുത്താനോ രോഗം പടർത്താനോ സാധ്യതയുള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ അതിന്റെ നിയന്ത്രണമുള്ള ഉടമസ്ഥയോടോ മറ്റ് വ്യക്തിയോടോ, അത്തരം ജലവിതരണം നിർത്തിവയ്ക്കുവാനോ അനുവിമുക്തമാക്കുവാനോ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനവും, വ്യക്തിയും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നതാണ്.

60. സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യൽ.—(1) സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം വഴി സംസ്ഥാനത്തെയോ സർക്കാർ പൊതുവായോ പ്രത്യേകിച്ചോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം മറ്റ് അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവു വഴി സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തെയോ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ അല്ലാതെയോ ഉത്സവമേഖലയായി അതിൽപ്പരയുന്ന കാലയളവിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നതും പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്.

(2) ഇപ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാളും 65-ാം വകുപ്പിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 10

വയോജനങ്ങൾ, കിടപ്പുരോഗികൾ, മാതൃരോഗമുള്ളവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആരോഗ്യപരിപാലന പരിപാടി

61. ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പരിഗണനയും മുൻഗണനയും.—(1) വയോജനങ്ങൾ, കിടപ്പുരോഗികൾ, മാതൃരോഗമുള്ളവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങി പ്രത്യേക പരിഗണനയും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിന്റെയും പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഭാഗമായി



ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും ജില്ലാതലത്തിൽ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും സംസ്ഥാനതലത്തിൽ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാന്ത്വന പരിചരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലന പരിപാടികൾ അതത് ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നതും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പരിപാടികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജില്ലാ തലത്തിൽ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

അദ്ധ്യായം 11

സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം

62. സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം.—(1) ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി 'സാംക്രമികേതര രോഗം' എന്നാൽ 2-ാം വകുപ്പിലെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ (സി), (ഐ) എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങളിലെ നിർവ്വചനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകൾ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു.

(2) വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഉൾപ്പെടുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയല്ലാത്തതും സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനവുമുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു, അതായത്:—

- (i) രോഗത്തെയോ അപകടത്തെയോ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായ വൈകല്യം;
- (ii) രോഗത്തെയോ അപകടത്തെയോ തുടർന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന ബലഹീനത;
- (iii) തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത രോഗാവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബലഹീനത;
- (iv) പുനരധിവാസത്തിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള അവസ്ഥ; കൂടാതെ
- (v) ഭേദമാകുന്നതിന് ദീർഘകാല മേൽനോട്ടവും നിരീക്ഷണവും ആവശ്യമുള്ളവ.

(3) താഴെപ്പറയുന്നവ സാധാരണഗതിയിൽ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളായി കരുതപ്പെടും, അതായത്:—

- (i) പ്രമേഹം;
- (ii) രക്താതിമർദ്ദം (ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ);
- (iii) അർബുദം;
- (iv) ദീർഘകാല ശ്വാസകോശ രോഗം;
- (v) ദീർഘകാല വൃക്കരോഗം;
- (vi) അന്ധത;
- (vii) ഹൃദ്രോഗം;



- (viii) അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറവീരോഗങ്ങൾ;
- (ix) അപകടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ;
- (x) മസ്കുലോ - സ്കെലിട്ടൽ രോഗങ്ങളും സന്ധിവാതവും;
- (xi) നാഡീസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ;
- (xii) അമിതവണ്ണം;
- (xiii) മാനസികരോഗം;
- (xiv) റൂമാറ്റിക് ഹൃദ്രോഗം;
- (xv) പക്ഷാഘാതം;
- (xvi) കരൾ രോഗങ്ങൾ;
- (xvii) ജനിതക രോഗങ്ങൾ.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലോ (2)-ാം ഉപവകുപ്പിലോ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരണമായ മറ്റേതൊരു രോഗത്തെയും സർക്കാരിന് സാംക്രമികേതര രോഗമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാവുന്നതും ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ സാംക്രമികമല്ല എന്ന് കരുതുന്നപക്ഷം അവ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമാണ്.

(5) സർക്കാർ, സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി ആരോഗ്യദായക, പ്രതിരോധ, രോഗ ചികിത്സ, പുനരധിവാസ, സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ആ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരും ആരോഗ്യപരിരക്ഷാദാതാക്കളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ സർക്കാർ പകർച്ചവ്യാധി യല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള നയങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും രൂപീകരിക്കുകയും, അത്തരം നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ മുഖേന ആരോഗ്യപരിരക്ഷാദാതാക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(6) പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ആരോഗ്യാവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ തടയലിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച നയങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ അത്തരം ജീവിതശൈലി പിൻതുടരാനുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യം നിലനിർത്തുന്നുവെന്നും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

(7) വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ പ്രാഥമിക പ്രതിരോധം, ദ്വിതീയ പ്രതിരോധം, തൃതീയ പ്രതിരോധം എന്നിവയിലൂടെ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ തടയലും നിയന്ത്രണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, അതായത്:—

- (i) പ്രാഥമിക പ്രതിരോധത്തിൽ,
 - (എ) വീടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വായു മലിനീകരണം തടയൽ;
 - (ബി) വ്യായാമത്തിന് വേണ്ട ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ;



(സി) ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണശീലങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ;

(ഡി) ആരോഗ്യകരമായ കൃഷി രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ;

(ഇ) പൊതുജനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കൽ;

(എഫ്) ലഹരിമുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനായുള്ള ബോധവൽക്കരണവും;

(ജി) മറ്റ് ആരോഗ്യദായക പ്രവർത്തനങ്ങൾ; എന്നിവയും

(ii) ദ്വിതീയ പ്രതിരോധത്തിൽ,

(എ) മുൻകൂട്ടിയുള്ള രോഗ നിർണ്ണയവും ശരിയായ ചികിത്സയും;

(ബി) കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ നടത്തുക;

(സി) ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അമിതവും അശാസ്ത്രീയവുമായ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതും; എന്നിവയും

(iii) തൃതീയ പ്രതിരോധത്തിൽ,

(എ) ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ;

(ബി) സാന്ത്വന പരിചരണം ;

(സി) തൊഴിൽപരമായ പുനരധിവാസം; എന്നിവയും

ഉൾപ്പെടുന്നു.

(8) പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, അതായത്:-

(i) ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി വ്യായാമത്തിനും ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ജീവിതശൈലികൾ മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ;

(ii) ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉന്മേഷത്തിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും യോഗ പരിശീലനവും യോഗാഭ്യാസവും;

(iii) ആരോഗ്യ പരിശോധനകളിൽ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തിയാൽ, രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യമായ ആഹാരക്രമീകരണവും ജീവിതശൈലീ മാറ്റങ്ങളും;

(iv) ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗംകൊണ്ട് വ്യക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥകളുടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലും ബോധവൽക്കരണവും;

(v) സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും രോഗസാധ്യതയുള്ളവരെയും കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം;

(vi) ആരോഗ്യസംബന്ധമായ ശാസ്ത്രീയമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ;

(vii) ഹൃദയാഘാതം, തീപ്പെൊള്ളൽ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നൽകേണ്ട അനിവാര്യമായ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പരിശീലനം;



(viii) സ്കൂൾ ആരോഗ്യപദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും.

അദ്ധ്യായം 12

പലവക

63. സമിതിയുടെ യോഗങ്ങൾ.—(1) സമിതി കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ അദ്ധ്യക്ഷ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തും യോഗം ചേരേണ്ടതാണ്. യോഗത്തിന്റെ ക്യാറവും നടപടിക്രമങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അദ്ധ്യക്ഷയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സമിതിയുടെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതാണ്.

(3) യോഗങ്ങളിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കേണ്ടതും ഏതെങ്കിലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാരണത്താൽ ഒരംഗത്തിന് സമിതിയുടെ ഏതെങ്കിലും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത അംഗം ആ വിവരം സമിതിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷയെ രേഖാമൂലം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതും അദ്ധ്യക്ഷയുടെ അനുമതിയോടെ ആ അംഗത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതുമാണ്.

(4) യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ വിഷയവിദഗ്ദ്ധരെയോ അദ്ധ്യക്ഷയുടെ അനുമതിയോടെ ക്ഷണിതാക്കളാക്കാവുന്നതാണ്.

64. നോട്ടീസുകളും ഉത്തരവുകളും നൽകുന്ന രീതി.—(1) ഈ ആക്റ്റ് പ്രകാരമോ അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങളോ റഗുലേഷനുകളോ ഉത്തരവുകളോ പ്രകാരമോ നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടിവരുമ്പോൾ അത്തരം നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ് രേഖാമൂലമായിരിക്കേണ്ടതും, അത്,—

(എ) അത്തരം വ്യക്തിയ്ക്ക് നൽകുകയോ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടോ; അല്ലെങ്കിൽ

(ബി) അത്തരം വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒടുവിലെത്തേതായി അറിയപ്പെടുന്ന വാസസ്ഥലത്തോ തൊഴിലിടത്തോ കൊടുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ അംഗത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടോ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ; അല്ലെങ്കിൽ

(സി) അത്തരം വ്യക്തി ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നില്ലായെങ്കിലും അവരുടെ മറ്റൊരിടത്തെയെങ്കിലുമുള്ള വിലാസം അറിയാമെങ്കിൽ ആയത് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി ആ വിലാസത്തിൽ അവർക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടും; അല്ലെങ്കിൽ

(ഡി) മേൽപ്പറഞ്ഞ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വാസസ്ഥലത്തിന്റെയോ തൊഴിലിടത്തിന്റെയോ പ്രകടമായി കാണാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പതിച്ചുകൊണ്ടോ,

നൽകേണ്ടതാണ്.

(2) ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയോ കൈവശക്കാരിയോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ടീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവിൽ ആ ഉടമസ്ഥയുടെയോ കൈവശക്കാര്യുടെയോ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതും കൂട്ടുടമസ്ഥരുടെയും കൂട്ടുകൈവശക്കാര്യുടെയും സംഗതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥരിലോ കൈവശക്കാരിലോ ഒരാൾക്ക് അത് നൽകിയാൽ മതിയാകുന്നതുമാണ്.



65. ശിക്ഷകൾ.—(1) 15-ാം വകുപ്പിന്റെ (8)-ാം ഉപവകുപ്പിലെയും 18-ാം വകുപ്പിന്റെ (7)-ാം ഉപവകുപ്പിലെയും 20-ാം വകുപ്പിന്റെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പിലെയും വ്യവസ്ഥകളൊഴികെ ഈ ആക്റ്റിലെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം താഴെ പട്ടികയിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴ ശിക്ഷയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—

പട്ടിക

ക്രമ നമ്പർ	വകുപ്പ്	കുറ്റം	പിഴ തുക
(1)	(2)	(3)	(4)
1	15	(5)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക	പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തതും മൂപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ തുക
2	19	(1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥയോ നൽകുന്ന നോട്ടീസിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലായെങ്കിൽ	പതിനായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തതും ഇരുപതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ തുക
3	23	(1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ	മൂവായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തതും പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ തുക
4	28	(4)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുക	പരമാവധി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ
5	31	(1)-ഉം (2)-ഉം ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക	പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതായ തുക
6	33	(1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം നൽകേണ്ടതായ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്നതിന് മതിയായ കാരണമില്ലാതെ വിസമ്മതിക്കുകയോ, (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരത്തിൽ ചികിത്സിക്കാതെ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുകയോ	പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതായ തുക



(1)	(2)	(3)	(4)
7	34	(2)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള നിരോധനം ലംഘിക്കുക	അയ്യായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തതും പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ തുക
8	35	(i) (1)-ാം ഉപവകുപ്പനുസരിച്ച് ഒരു ആശുപത്രിയിലേയ്ക്കോ സ്ഥലത്തേയ്ക്കോ ഒരു രോഗിയെ മാറ്റുന്നത് തടയുക. (ii) (2)-ാം ഉപവകുപ്പിന് വിരുദ്ധമായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും/മറ്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്നും വിട്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുക.	(i) ആയിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തതും അയ്യായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ തുക (ii) ആയിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തതും അയ്യായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ തുക
9	36	വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധി ഉള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിയുടെ പരിചരണ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തി 36(1)-ാം വകുപ്പിൽ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്റെ/രോഗിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക	പരമാവധി രണ്ടായിരം രൂപ
10	37	(1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക	പരമാവധി പതിനായിരം രൂപ
11	40	(1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നൽകുന്ന ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുക	പരമാവധി പതിനായിരം രൂപ
12	41	(1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക	പരമാവധി പതിനായിരം രൂപ
13	42	(1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെ ലംഘിച്ച് സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ നടത്തുക	പരമാവധി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ
14	45	(i) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ മൂഷിക വർഗ്ഗത്തിനെയും നായ്ക്കളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പരിസരത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുക, കാടും മറ്റും വളരുവാൻ അനുവദിക്കുക	(i) പരമാവധി അയ്യായിരം രൂപ



(1)	(2)	(3)	(4)
		(ii) (3)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ വളർത്തു നായ്ക്കൾക്കും/വളർത്തു പൂച്ചകൾക്കും പേവിഷ ബാധയ്ക്കെതിരെ കൃത്യമായി വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക.	(ii) പരമാവധി രണ്ടായിരം രൂപ
15	48	(2)-ഉം (3)-ഉം ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക	പരമാവധി പതിനായിരം രൂപ
16	49	(1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക	പതിനായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തതും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ തുക
17	50	(1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക	പതിനായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തതും അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ തുക
18	51	(2)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക	പരമാവധി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയൊക്കാവുന്ന തുക
19	53	(1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക.	പരമാവധി പതിനായിരം രൂപ വരെയൊക്കാവുന്ന തുക
20	56	(1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക.	പരമാവധി പതിനായിരം രൂപ
21	58	(1)-ഉം (2)-ഉം ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക.	പതിനായിരം രൂപയിൽ കവിയാത്തതായ തുക
22	59	(1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക.	പരമാവധി പതിനയ്യായിരം രൂപ
23	60	(1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഉത്തരവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുക	പരമാവധി പതിനായിരം രൂപ

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ പട്ടികയിലെ (2)-ഉം (3)-ഉം കോളങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം ഒരു പ്രാവശ്യം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറ്റം രാജിയാക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷമോ വീണ്ടും ആ കുറ്റം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ (4)-ാം കോളത്തിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയുടെ ഇരട്ടി തുകയ്ക്ക് ശിക്ഷാർഹയായിരിക്കുന്നതാണ്.

66. കുറ്റങ്ങൾക്ക് നടപടിയെടുക്കൽ.—(1) ഈ ആക്റ്റിൽ മറ്റുവിധത്തിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ളതൊഴികെ, ഈ ആക്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത് മൂന്ന് മാസത്തിനകം, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെയോ ഇതിലേയ്ക്കായി പ്രകടമായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെയോ രേഖാമൂലമുള്ള



പരാതിയിന്മേലല്ലാതെ യാതൊരു കോടതിയും അപ്രകാരമുള്ള ഒരു കുറ്റം വിചാരണക്കെടുക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) 15-ാം വകുപ്പിന്റെ (8)-ാം ഉപവകുപ്പും 20-ാം വകുപ്പിന്റെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പും പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഒഴികെ ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ കോഗ്നീസൈബിൾ അല്ലാത്തതും ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

67. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരിത്വം.—1973-ലെ ക്രിമിനൽ നടപടി സംഹിതയിലെ (1974-ലെ 2-ാം കേന്ദ്ര ആക്റ്റ്) 29-ാം വകുപ്പിന്റെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ എന്തുതന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും ഈ ആക്റ്റിലെ 15-ാം വകുപ്പിന്റെ (8)-ാം ഉപവകുപ്പും 20-ാം വകുപ്പിന്റെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പും പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയും, ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയും പിഴ ശിക്ഷ നൽകാൻ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയ്ക്ക് അധികാരിത്വമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

68. കുറ്റങ്ങൾ രാജിയാക്കൽ.—(1) 1973-ലെ ക്രിമിനൽ നടപടി സംഹിതയിൽ എന്തുതന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ തടവുശിക്ഷ മാത്രമായോ തടവുശിക്ഷയും പിഴയും കൂടിയോ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളൊഴികെയുള്ള ഏതു കുറ്റവും അപ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ, പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പോ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയുടെ അനുമതിയോടു കൂടിയോ, പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിലെ ചട്ടങ്ങളിൽ നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് രാജിയാക്കാവുന്നതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം രാജിയാക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ട് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

(3) കുറ്റങ്ങൾ രാജിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാരത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(4) ഒരു കുറ്റം രാജിയാകുന്നത്, അത് സംബന്ധിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പാണെങ്കിൽ ആ കുറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജിയിലേർപ്പെട്ട ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു:

എന്നാൽ രാജിയായതിനുശേഷം ആ വ്യക്തി അതേ കുറ്റം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്രകാരം ആവർത്തിക്കുന്ന കുറ്റത്തിന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിക്കേണ്ടതും അത് രാജിയാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

69. അപ്പീലുകൾ.—ഈ ആക്റ്റിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ തീരുമാനങ്ങളിന്മേലോ നടപടികളിന്മേലോ ഉള്ള അപ്പീൽ ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്കും, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ തീരുമാനങ്ങളിന്മേലോ നടപടികളിന്മേലോ ഉള്ള അപ്പീൽ സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്കും, സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയുടെ തീരുമാനങ്ങളിന്മേലോ നടപടികളിന്മേലോ ഉള്ള അപ്പീൽ സർക്കാരിനും സമർപ്പിക്കാവുന്നതും ആയതിന്മേൽ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

70. റിവിഷൻ.—ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയുടെ 69-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള തീരുമാനത്തിന്മേൽ സങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതി മുമ്പാകെ റിവിഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതും, ആയതിന്മേലുള്ള



ആക്ഷേപം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതും, സർക്കാരിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിലെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

71. സിവിൽ കോടതികളുടെ അധികാരിതയ്ക്ക് വിലക്ക്.—ഈ ആക്റ്റ് പ്രകാരമോ അതിൻകീഴിലുണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമോ നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ, അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥയോ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയോ ചെയ്തതോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ, എടുത്തതോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരു നടപടിക്കോ തീരുമാനത്തിനോ എതിരെ യാതൊരു വ്യവഹാരമോ അപേക്ഷയോ ഹർജിയോ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു സിവിൽ കോടതിക്കും അധികാരിത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

72. ഉത്തമവിശ്വാസപൂർവ്വം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് സംരക്ഷണം.—ഈ ആക്റ്റിലെയോ അതിൻ കീഴിലുണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങളിലെയോ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഉത്തമ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചെയ്തതോ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതോ ആയ ഏതൊരു കാര്യവും സംബന്ധിച്ച് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ, അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥക്കോ, പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്കോ, സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കോ സെക്രട്ടറിക്കോ എതിരായി യാതൊരു വ്യവഹാരമോ പ്രോസിയൂഷനോ മറ്റ് നിയമ നടപടികളോ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല.

73. ആക്റ്റ് മറ്റേതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നതല്ലെന്ന്.—ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ തൽസമയം പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പുറമെയും അവയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്താതെയും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

74. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും പബ്ലിക് സർവന്റുമാർ ആയിരിക്കുമെന്ന്.—പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളും, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരും, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയും ജീവനക്കാരെയും, ഈ ആക്റ്റിലെയും അതിൻകീഴിലുള്ള ചട്ടങ്ങളിലെയും റഗുലേഷനുകളിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുമ്പോഴോ 1860-ലെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമ സംഹിതയുടെ (1860-ലെ 45-ാം കേന്ദ്ര ആക്റ്റ്) 21-ാം വകുപ്പിന്റെ അർത്ഥ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്ന പബ്ലിക് സർവന്റുമാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

75. സർക്കാരിനാൽ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കൽ.—സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്താലും അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിയന്ത്രണത്തിനും പരിമിതികൾക്കും വിധേയമായി, അതിന് ഈ ആക്റ്റ് പ്രകാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഏതൊരാളെയും അധികാരപ്പെടുത്താവുന്നതും അതേരീതിയിൽ തന്നെ അത്തരം അധികാരം പിൻവലിക്കാവുന്നതുമാണ്:

എന്നാൽ ഈ വകുപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യാതൊന്നും തന്നെ 81-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ അധികാരത്തിന് ബാധകമല്ല.

76. പ്രവേശിക്കുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം.—ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കോ, വ്യക്തികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്വകാര്യതയ്ക്കും ഭംഗം വരാത്ത രീതിയിൽ, ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും കെട്ടിടത്തിലും പരിസരത്തും പ്രവേശിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.



എന്നാൽ,—

(എ) അടിയന്തര ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ സുര്യാസ്തമയത്തിനും സൂര്യോദയത്തിനുമീടയിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനോ;

(ബി) അത്തരം പ്രവേശനം നടത്താനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും താമസക്കാർക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ, താമസക്കാരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ താമസത്തിനുള്ള പാർപ്പിടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനോ, പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

77. പരിശോധന നടത്തുമ്പോഴും പിഴ ചുമത്തുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.— ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് പരിശോധന നടത്തുമ്പോഴും പിഴ ചുമത്തുന്നതിന് മുമ്പായും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തൽസമയം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിൻ കീഴിൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും അധികാരി അതേ വിഷയത്തിൽ നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതും വൈരുദ്ധ്യമുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

78. പൊതുജനാരോഗ്യ ഫണ്ടിന്റെ രൂപീകരണം.—(1) ഈ ആക്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാലുടൻ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പൊതുജനാരോഗ്യ ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ ചുമത്തപ്പെട്ട പിഴയും മറ്റ് ഫീസുകളും ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് തുകകളും നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രകാരം ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഈ ഫണ്ടിലെ തുക ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്;

(2) ഫണ്ടിന്റെ ഭരണനിയന്ത്രണവും പ്രവർത്തനവും കണക്കുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും ഓഡിറ്റും മറ്റും നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.

79. വൈഷമ്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം.—(1) ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, സർക്കാരിന്, ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉത്തരവ് മൂലം ആ വൈഷമ്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമെന്നോ യുക്തമെന്നോ അതിനു തോന്നുന്നതും ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്;

എന്നാൽ ഈ ആക്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം യാതൊരു ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവും അത് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം കഴിയുന്നത്രവേഗം നിയമസഭ മുമ്പാകെ വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

80. റഗുലേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അധികാരം.—(1) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക്, സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അംഗീകാരത്തോടുകൂടി, ഈ ആക്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ ആക്റ്റിനും അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി റഗുലേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

(2) ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ അങ്ങനെയുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ റഗുലേഷനും അതുണ്ടാക്കിയശേഷം കഴിയുന്നത്രവേഗം നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പാകെ, അത് ഒരു സമ്മേളനത്തിലോ തുടർച്ചയായ രണ്ട് സമ്മേളനത്തിലോ പെടാവുന്ന ആകെ പതിനാല് ദിവസക്കാലത്തേക്ക് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.



81. ചട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ അധികാരം.—(1) സർക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനത്താൽ ഈ ആക്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി, മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടുകൂടിയോ, പിൻകാലപ്രാബല്യത്തോടുകൂടിയോ, ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

(2) പ്രത്യേകിച്ചും, (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളുടെ സാമാന്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാതെയും സർക്കാരിന്, ഈ ആക്റ്റിനാൽ പ്രകടമായി ആവശ്യമുള്ളതോ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമാണ്.

(3) ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ ചട്ടവും അത് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം കഴിയുന്നത്രവേഗം നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പാകെ, അത് ഒരു സമ്മേളനത്തിലോ തുടർച്ചയായ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങളിലോ പെടാവുന്ന ആകെ പതിനാല് ദിവസക്കാലത്തേക്ക് വയ്ക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വയ്ക്കുന്നുവോ ആ സമ്മേളനമോ തൊട്ടടുത്തുവരുന്ന സമ്മേളനമോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമസഭ പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപഭേദം വരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചട്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ആ ചട്ടത്തിന് അതിന് ശേഷം, അതതുസംഗതിപോലെ, അങ്ങനെ രൂപഭേദപ്പെടുത്തിയ രൂപത്തിൽ മാത്രം പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രാബല്യവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രൂപഭേദപ്പെടുത്തലോ റദ്ദാക്കലോ ആ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഗതിയുടെ സാധുതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

82. സ്വയംകരിക്കൽ.—(1) 2022-ലെ കേരള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓർഡിനൻസിന് (2022-ലെ 15) 2023 ജനുവരി 15-ാം തീയതി പ്രാബല്യമില്ലാതായിത്തീർന്നെങ്കിലും, പ്രസ്തുത ഓർഡിനൻസിലെ ശിക്ഷാവ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ചെയ്തതോ ചെയ്തതായി കരുതപ്പെടുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും കാര്യമോ, എടുത്തതോ എടുത്തതായി കരുതപ്പെടുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും നടപടിയോ ഈ ആക്റ്റ് പ്രകാരം ചെയ്തതായോ എടുത്തതായോ കരുതപ്പെടുന്നതാണ്.

(2) ഈ ആക്റ്റിലെ ശിക്ഷാവ്യവസ്ഥകൾ ഒഴികെയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഈ ആക്റ്റിന്റെ പ്രാരംഭ തീയതി മുതൽ ആക്റ്റ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി വരെയുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യമോ എടുത്ത ഏതെങ്കിലും നടപടിയോ അവ ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ചെയ്തതായോ എടുത്തതായോ കരുതപ്പെടാവുന്നിടത്തോളവും അവ ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്തിടത്തോളവും ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ചെയ്തതായോ എടുത്തതായോ കരുതപ്പെടുന്നതാണ്.



GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-H) Department
NOTIFICATION

No. 354/Leg.H1/2021/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 28th November, 2023

*12th Vrischikam, 1199
7th Agrahayana, 1945.*

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in English language of the Kerala Public Health Act, 2023 (Act No. 28 of 2023).



By order of the Governor,

K. G. SANAL KUMAR,
Law Secretary.

STN
SILENCetheNOISE.in



[Translation in English of “2023-ലെ കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ ആക്ട്” published under the authority of the Governor.]

ACT 28 OF 2023

THE KERALA PUBLIC HEALTH ACT, 2023

AN

ACT

to replace the existing laws relating to public health in the State of Kerala by bringing provisions including periodical changes and requirements.

Preamble.—WHEREAS, an approach of one-health for public healthcare has to be adopted;

AND WHEREAS, apart from diagnosis and treatment, the social systems that provide health has to be strengthened and the conditions that may cause disease has to be weakened or eliminated;

AND WHEREAS, it is necessary to prevent the new viruses, germs, communicable diseases and pandemics that may emerge as part of climate change, human-animal contact, etc., and it is essential to prevent and control the increasing lifestyle diseases;

AND WHEREAS, the density of population is high throughout the State irrespective of the urban-rural differences and as the Kerala gives special attention to the healthcare of groups including the elderly and differently-abled persons;

AND WHEREAS, to bring a new law applicable throughout the State by replacing the Travancore Cochin Public Health Act, 1955 (XVI of 1955) applicable in the Travancore Cochin Region and the Madras Public Health Act, 1939 (III of 1939) applicable in the Malabar Region, which were in existence in State of Kerala in relation to public health and to provide for matters connected therewith or incidental thereto;

BE it enacted in the Seventy-fourth year of the Republic of India, as follows:—

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Kerala Public Health Act, 2023.

(2) Sub-section (8) of section 15, sub-section (7) of section 18, sub-section (3) of section 20 and section 65 shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall be deemed to have come into force on the 16th day of January, 2023.



2. *Definitions.*—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “bio-medical waste” means solid - liquid waste having the presence of germs and the chance of infection therefrom that may be generated during the diagnosis of disease, surgeries, other treatments, injections of person or persons or during research in the field of health at hospitals and health research institutions during research in the health sector;

(b) “building” includes house, out-house, apartment, stable, latrine, shed, hut, bunk and also any other structure made out of stone, brick, mud, metal or any other material whatsoever;

(c) “communicable disease” means disease caused to human or animals due to infection with or without symptoms and communicable from human to human or from animals to animals or to human and can be detected with the assistance of diagnostic measures;

Explanation:—For the purpose of this Act, “animals” include “birds”.

(d) “Community gathering” means gathering of a group of people for the purposes related to family, educational, social, political, spiritual, racial or religious or for the purposes of games, shows, entertainments or for similar matters;

(e) “District Public Health Officer” means Medical Officer deputed as the Member Secretary of the District Public Health Committee as per this Act and authorised for the implementation of this Act at district level;

(f) “drain” means any kind of drain which carry filth, waste water, drained water, rain water or subsoil water;

(g) “dwelling house” means a building constructed, used or taken for use wholly or partly for human dwelling or connected therewith;

(h) “educational institution” means a place which imparts knowledge or education and includes preschools, childcare institutions, schools, colleges, technical educational institutions, universities, coaching centers, tuition centers, training centers which are either public or private;

(i) “epidemic” means condition of public health importance caused due to the sudden and rapid increase in the number of cases of a disease;

(j) “factory” means any premise including the precincts thereof wherein any industrial, manufacturing or trade processes is carried on with the aid of steam, water, oil, gas, electricity or any other form of power which is mechanically transmitted and includes any premise as defined in the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948);

(k) “filth” includes sewage, excreta, putrid and putrified substances and all other substances which may cause danger to public health if not removed;

(l) “food” or “food items” includes all substances including grains, fruits, vegetables, flowers, leaves, milk, fish, meat and its produces and drinks including packed drinking water and also all ingredients added to such items or drinks for colour or for added flavour, which are used by persons for eating or drinking (as food or drinks) or for chewing,



which are cooked or partially cooked or not cooked or processed, partially processed or not processed;

(m) “food business” means carrying out of any activity at any stage whether for profit or not and either in public or private which is related to manufacturing, processing, packing, storage, transportation, distribution or import of food items and include food services, catering services, sale of food or food ingredients;

(n) “Government” means the Government of Kerala;

(o) “healthcare institution” means institutions, or hospitals, nursing homes, maternity hospitals or other treatment centres in whole or in part either under public or private ownership, and which provides to the public various health services including activities for health promotion, prevention of disease, treatment, diagnosis, nursing, rehabilitative services, palliative care, restoration of health and research, through healthcare including diagnostic, therapeutic, nursing, palliative and other therapeutic care processes or reproductive health services or emergency health services or its different combinations;

(p) “healthcare providers” means a person who undertakes a service or profession related to the maintenance or restoration of the health of another person, and it includes any physician, nurse, paramedic, psychologist, counsellor, healthcare providers extending outreach healthcare services or persons providing medical, nursing, psychological, or other healthcare services of any kind;

(q) “healthcare services” means consultation, diagnosis and treatment and outreach services and services for the maintenance and promotion of public health;

(r) “health hazard” means any micro organism, chemical condition or any circumstance that may cause injury or illness;

(s) “health inspector” means a health inspector of Local Self Government or of an institution handed over to Local Self Government or a health inspector of a Government Medical College or an officer in the rank of health inspector, appointed for an area either permanently or temporarily;

(t) “hygiene facilities” means wash room facilities of sufficient number for various genders arranged in a room or rooms or building and with privacy, cleanliness and maintained in a germ free manner without any possibility of spread of disease;

(u) “infection” means the entry and growth or multiplication of an infectious agent in the body of a human being or animal;

(v) “isolation” means prohibition of a person or persons having infection from mingling with others for a specified period with an object of preventing or confining the spread of disease to persons and society;

(w) “latrine” means a facility or place set apart for defecating or urinating or for both and includes a closet and urinal;

(x) “local area” means an area within the jurisdiction of a Local Self Government Institution or as specified by the Local Public Health Officer from time to time;



(y) “Local Self-Government Institution” means a Municipality constituted under section 4 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) or a Panchayat, at any level, constituted under section 4 of the Kerala Panchayat Raj Act, 1994 (13 of 1994);

(z) “Local Public Health Officer” means a Medical Officer appointed as the Member Secretary of the Local Public Health Committee as per this Act and authorised for the implementation of this Act at the local level;

(aa) “lodging house” means a hotel, boarding house, a choultry, dharmasala, resort, home stay, service apartment, rest house etc. where lodging facility is provided to persons with or without food on payment basis;

(ab) “market” means any place set apart or ordinarily or periodically used for the assembling of persons for the sale or purchase of grains, fruits, vegetables, meat, fish or other perishable articles of food or for the sale or purchase of livestock or poultry or of any agricultural or industrial produce or any raw or manufactured products or any other articles or commodities necessary for the convenience of life. However, a single shop or a group of shops not being more than six in number shall not be deemed to be a market;

(ac) “medical treatment” means treatment for the cure of disease or for the improvement of health condition of a patient after systematic diagnosis, through any mode of recognised treatment as per the Kerala State Medical Practitioners Act, 2021 (Act 36 of 2021);

(ad) “migrant labourer” means people from outside the State and residing in the State for doing various works for the purpose of livelihood;

(ae) “notifiable communicable diseases” means the diseases mentioned in sub-section (2) of section 28 of this Act;

(af) “notification” means a notification published in the Official Gazette;

(ag) “nuisance” means any act or abstinence or place or thing which causes any hindrance, injury, danger or annoyance to sight, smell and hearing or cause annoyance to rest or sleep or cause or likely to cause danger to life or injury to health;

(ah) “Occupier” includes,

(a) any person who, for the time being, is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable;

(b) any owner in occupation of or otherwise using land or building;

(c) a rent-free tenant of any land or building;

(d) a licensee in occupation of any land or building; and

(e) any person who is liable to pay the owner damages for the use or occupation of any land or building;

(ai) “offensive trade” means any trade in which the substance dealt with are, or are likely to cause, a nuisance;



(aj) “owner” means a person receiving or eligible to receive the rent or profits of a property or building, in relation to which the expression is used, to her own account or as an agent, trustee, guardian, manager or receiver of any other person or estate or for any religious or charitable purposes and shall include such persons;

(ak) “prescribed” means prescribed by rules or regulations made under this Act;

(al) “private healthcare institutions” means any institutions owned by any private person, trust, corporation or non governmental organisation wherein investigation, diagnosis, preventive procedure, curative medical treatment facilities are provided with or without inpatient facility. These shall include medical clinics with or without inpatient treatment, healthcare centres, maternity home, hospitals, old age home, day care centre, kaya chikitsa institution, in-vitro fertility clinic, genetic laboratories, counselling centres, medical laboratory, diagnostic centres, radiological and imaging centres, scanning centres, physiotherapy centres, dispensaries and mental health institutions;

Explanation:—For the purpose of this Act, healthcare institutions owned or run by societies or co-operative societies shall also deemed to be private healthcare institutions.

(am) “public building” shall include all buildings which are used or constructed as such for the use of general public such as public schools, colleges, hospitals, work place, worship centres, public theatres, cinema halls, libraries, lecture halls, concert halls, exhibition halls, assembly halls, hotels, restaurants, lodging houses and shelter homes but does not include dwelling house;

(an) “public health” means health condition of the society in general. It includes activities ensuring physical, mental and social well being through various methods such as health stimulative activities centered on the social sources of health, prevention of diseases, early diagnosis, treatment, rehabilitation and to ensure and improve the healthy coexistence between man and nature;

(ao) “public health committee or committee” means State Public Health Committee, the District Public Health Committee and the Local Public Health Committee, as the case may be, which shall come into existence as per section 3;

(ap) “public health emergency” means the occurrence of a disease considered severe from a public health perspective or death due to a sudden threat of a disease or health condition or the occurrence of a serious health condition in a large number of people and likely to affect even the growth of an embryo or the large scale spread of biotoxins or other poisonous substances or germs likely to cause serious harm or the occurrence of significant harm due to a new or previously present or controlled or eradicated germ or biotoxin or any disaster including large accidents;

(aq) “public place” means a place not meant for private use;

(ar) “quarantine” means isolating a person or persons suspected to have a disease or having contact with diseased persons or coming from an area of disease spread so as



to prevent mingling with others for a specified period in order to prevent the spread of the disease to persons and to society;

(as) “registered medical practitioner” or “medical practitioner” means a medical practitioner registered under the Kerala State Medical Practitioners Act, 2021 (Act 36 of 2021);

(at) “Secretary” means the Secretary of the Local Self Government Institution;

(au) “sewage” means latrine waste, waste contained in the cesspools or drains, trade effluents and all type of discharges from industrial units and include such things;

(av) “shopping mall” means a complex of various trading centres situated in one or more interconnected buildings;

(aw) “specimen” means a sample and culture of blood, sputum, urine, stool or other bodily fluids, wastes and tissues needed to conduct required tests;

(ax) “State” means State of Kerala;

(ay) “state public health officer” means a medical officer appointed as the Member Secretary of the State Public Health Committee as per this Act and authorised for the implementation of this Act at State level;

(az) “vaccination” means the process of inducting into the body of a human being, inactivated or weakened micro organism, their cell parts, their genetic substance or any other bio or non-bio micro matters having similarities with the structure of micro organism, through injection or otherwise for the purpose stimulating the immune mechanism of the body and thereby reducing the chance of being affected by the disease;

(ba) “vector” means insects and other arthropods which carry germs in their body and may cause infection to humans or animals through biting, contacting and polluting food and beverages;

(bb) “water course” includes any natural or artificial river, stream, canal or lake and water theme park except a drain;

(bc) “water theme park” means an amusement park having exclusive places for waterplay such as water slides, splash pads, spray grounds, water playground, lazy rivers, or other recreations, swimming, plays without water skies, wave pool with or without artificial surfing or body boarding like flow rider;

(bd) “work place” means any premises including the precincts thereof wherein any industrial, manufacturing, trade, service process is carried on, and where person or persons are employed for wages or any other remuneration but does not include a factory or workshop;



(be) “workshop” means any premises including the precincts thereof wherein any article is made, repaired, altered, ornamented, finished or otherwise adapted for use on a commercial basis and person or persons are employed for that purpose for wages or any other remuneration, but does not include a factory.

(2) In this Act, save as the context otherwise requires, the feminine gender wherever expressed, shall include all genders.

CHAPTER 2

PUBLIC HEALTH COMMITTEES, PUBLIC HEALTH OFFICERS: FUNCTIONS AND POWERS

3. *State, District and Local Public Health Committees and Public Health Officers.*—(1) For the implementation of the provisions of this Act, the following arrangements shall come into existence from the date notified by the Government, namely:—

(i) the State Public Health Committee and an implementing officer called the State Public Health Officer at the State level;

(ii) the District Public Health Committee and an implementing officer called the District Public Health Officer at the District level;

(iii) the Local Public Health Committee and an implementing officer called Local Public Health Officer at the local level.

(2) Subject to other provisions of this Act,—

(i) for ensuring public health in the State, District and Local levels, the Public Health Committees shall formulate programmes in the State, District and Local levels respectively;

(ii) the committees shall evaluate and ensure that the action programmes formulated by the Government from time to time, to attain the sustainable development goals in the health sector are effectively implemented at appropriate levels;

(iii) the Public Health Officers shall place the report regarding the activities related to the public health before the committee at least once in three months and the committee shall review the public health activities at appropriate levels.

4. *The State Public Health Committee and the State Public Health Officer.*—(1) The State Public Health Committee shall consists of the following members, namely:—

- | | |
|--|-----------------------|
| (i) Minister, Health Department | : Chairperson |
| (ii) Secretary, Health & Family Welfare Department | : Vice
Chairperson |
| (iii) Director, Health Services | : Member
Secretary |



- | | |
|--|----------|
| (iv) Principal Director, Local Self Government Department | : Member |
| (v) Director, Medical Education | : " |
| (vi) Director, Department of Indian Systems of Medicine | : " |
| (vii) Director, Department of Homoeopathy | : " |
| (viii) Commissioner, Food Safety Department | : " |
| (ix) Director, Department of Agricultural Development
and Farmers Welfare | : " |
| (x) Director, Animal Husbandary Department | : " |
| (xi) Director, Fisheries Department | : " |
| (xii) Director, Dairy Development Department | : " |

(2) The Director, Health Services shall, by virtue of her office, be the Member Secretary of the Committee and shall be the State Public Health Officer.

(3) If required by the State Public Health Officer on behalf of the State Public Health Committee, the academic-research-technical assistance institutions and experts under the Health and Family Welfare Department shall take necessary steps to deal with public health issues.

5. *The District Public Health Committee and the District Public Health Officer.*—(1) The District Public Health Committee shall consists of the following members, namely:—

- | | |
|--|--------------------|
| (i) District Panchayath President | : Chairperson |
| (ii) District Collector | : Vice-Chairperson |
| (iii) District Medical Officer (Health) | : Member Secretary |
| (iv) Principal of Government Medical College
in the District | : Member |
| (v) District Medical Officer
(Department of Indian Systems of Medicine) | : " |
| (vi) District Medical Officer (Homoeopathy) | : " |
| (vii) Joint Director, Local Self Government Department | : " |
| (viii) Assistant Commissioner, Food Safety Department | : " |
| (ix) Principal Agricultural Officer | : " |
| (x) District Animal Husbandary Officer | : " |



(xi) District Officer, Fisheries Department : ”

(xii) District Officer, Dairy Development Department : ”

(2) The District Medical Officer (Health) shall, by virtue of her office, be the Member Secretary of the Committee and shall be the District Public Health Officer.

6. *The Local Public Health Committee and the Local Public Health Officer.*—(1) The Public Health Committee at Grama Panchayath Level shall consists of the following members, namely:—

- | | |
|--|-----------------------|
| (i) Grama Panchayath President | : Chairperson |
| (ii) Medical Officer of Health Department
in charge of Grama Panchayath | : Member
Secretary |
| (iii) Medical Officer (Indian Systems of Medicine) | : Member |
| (iv) Medical Officer (Homoeopathy) | : ” |
| (v) Panchayath Secretary | : ” |
| (vi) Animal Husbandary Officer | : ” |
| (vii) Circle Food Safety Officer | : ” |
| (viii) Agricultural Officer | : ” |

(2) At Municipality/Corporation level, the Public Health Committee shall be constituted at each transferred institutions of the Health Department at urban areas. Mayor of Corporation or Municipal Chairperson concerned shall be the Chairperson and the Head of the transferred health institution shall be the Member Secretary. In the urban areas, which do not fall under the limits of such transferred health institutions, a Deputy District Medical Officer (Health) authorised by District Medical Officer (Health) shall be the Member Secretary of the committee. The following shall be the other members in the Local Public Health Committee at the Municipality/ Corporation level, namely:—

- (i) Municipal/Corporation Secretary;
- (ii) Medical Officer (Indian Systems of Medicine);
- (iii) Medical Officer (Homoeopathy);
- (iv) Animal Husbandary Officer;
- (v) Circle Food Safety Officer;
- (vi) Agricultural Officer.

(3) The Member Secretary of the Local Public Health Committee shall also hold the charge of Local Public Health Officer.



7. Duties and functions of Public Health Officer.—(1) The responsibility to implement the provisions of this Act in the State, District and Local levels shall be on the State Public Health Officer, the District Public Health Officer and the Local Public Health Officer respectively.

(2) Government shall have the power to delegate to the State Public Health Officer the power to issue any direction, as it deem necessary, for the implementation of the activities under this Act in accordance with the Kerala Panchayath Raj Act, 1994 (13 of 1994) and the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994).

(3) The State, the District and the Local Public Health Officers shall provide plan proposals relating to public health, while formulating the annual plans for the health sector by the State Government and Local Self Governments. Such suggestions shall be given based on the annual health report of their area of jurisdiction.

(4) Action taken report shall be submitted every month by the Local Public Health Officer to the District Public Health Officer, by the District Public Health Officer to the State Public Health Officer and by the State Public Health Officer to the Government.

(5) For attaining public health objectives, the State Public Health Officer shall prepare the methodology and the criteria for vector density studies, disease surveillance programmes, screening for specified diseases, clinical audit and death audit and guidelines regarding precautionary measures for prevention of communicable diseases and shall ensure its implementation.

(6) The State Public Health Officer shall have the power to collect information on matters of public health from public and private healthcare institutions of the State. The State Public Health Officer shall make arrangements to evaluate the said information and on the basis of such evaluation shall give recommendation to the Government in policy matters in respect of public health and shall give directions to individuals, institutions and agencies related to public health matters. All public health officers and committees concerned shall ensure the protection and privacy of individual datas collected in this manner.

(7) At the State Level, the State Public Health Officer through the Secretary of the Department and at the District or Local Level, the District Public Health Officer through the District Collector, may recommend to the State Government to declare public health emergency. The District Collector may declare public health emergency at district and local level subject to the sanction of the Government.

(8) When it is satisfied that there is necessity to have a common protocol for the treatment or prevention of diseases notified under this Act or diseases included in the National Health Programmes, the State Public Health Officer shall with the assistance of experts determined by the Government, prepare recommendation and shall submit to the Government.



Such protocol as directed by the Government shall be followed by all Government and private healthcare providers and healthcare institutions.

(9) The State Public Health Officer shall give recommendation to the State Public Health Committee for the fixation of health protocols, to be followed by the public for surveillance of diseases, prevention and control of communicable diseases, life style diseases, any other diseases that may be notified by the Government from time to time and health hazards.

8. Assistance to Public Health Officer.—(1) There shall be a health inspector and other employees to assist the Local Public Health Officer for carrying out the functions under this Act.

(2) The Local and the District Public Health Officers may, in writing, assign an officer not below the rank of a Junior Health Inspector to take the following actions under this Act, namely:—

- (i) to conduct inspections;
- (ii) to issue notice;
- (iii) to take legal actions; and
- (iv) to take other actions as directed by the Public Health Officer.

(3) Subject to the supervision and control of the Public Health Officer, the officer shall be liable to carry out such directions given under sub-section (2) in the manner as prescribed.

9. Temporary appointment of Additional Public Health Officers during emergency situations.—The State and the District Public Health Officers shall under the following circumstances have the power to appoint one or more medical officers as additional public health officers temporarily for a specified period, namely:—

- (i) when notified communicable diseases occurred or a threat of its outbreak is there;
- (ii) when there is an outbreak of epidemic diseases, or a threat of such outbreak exists;
- (iii) when there occurs disaster or unusual deaths;
- (iv) in a situation where people gather on a large scale in an area;
- (v) to prevent communicable diseases or to enquire into its causes and to prevent such causes;
- (vi) in other emergency situations in which the State Public Health Officer considers necessary to appoint such additional public health officers.



10. *Powers of the State Public Health Officer.*—Subject to such conditions as may be prescribed, the State Public Health Officer shall have all the powers throughout the State which the Local Public Health Officer has in the local level. The State Public Health Officer may exercise these powers either directly or through District or the Local Public Health Officers, and shall also have the power,—

(a) to depute one or more employees of any institutions under her control for temporary duty in an area of any other institution;

(b) to formulate guidelines on public health criteria and to issue necessary orders for its implementation; and

(c) to enforce the rules, regulations, restrictions and guidelines relating to the abatement of nuisance or health hazards.

11. *Powers of the District Public Health Officer.*—Subject to such conditions as may be prescribed, the District Public Health Officer shall have all the powers throughout the District which the Local Public Health Officer has in the local level. At the district and local level the District Public Health Officer may exercise these powers either directly or through the Local Public Health Officers, and shall also have the power,—

(a) to issue guidelines and to exercise supervision and control for public health activities within the District;

(b) to conduct public health inspections from time to time, which may be deemed necessary for the prevention of diseases and for the improvement of public health;

(c) to conduct enquiry and inspection regarding all types of communicable diseases, notifiable communicable diseases and health hazards; and

(d) to issue guidelines to Local Public Health Officer from time to time, as may deem necessary.

12. *Powers of the Local Public Health Officer.*—(1) The Local Public Health Officer shall ensure that the healthcare institutions within her jurisdiction are complying with the public health guidelines and rules.

(2) The Local Public Health Officer shall have the power to direct, any person or institution to do or refrain from doing any activity, or to change any situation that may be deemed necessary for ensuring public health, within such time as specified. If such person or institution fails to do so within the time specified in the order, the public health officer shall inform the same to the local self government institution concerned and the local self government institution shall either carry out or stop or modify such activity and recover the cost incurred from the person or institution concerned in the manner as prescribed.



(3) In matters of public health, the Local Public Health Officer shall perform such functions and discharge such duties as applicable to her, as per the provisions under this Act and shall also have the power,—

(i) to impose fine on any person who fails to comply with any order issued under this Act; or

(ii) to compound offences for violations of any provisions or for committing of offences, which are declared to be compoundable under this Act or the Rules made thereunder.

(4) The Local Public Health Officer shall exercise all the powers and discharge all the duties specifically conferred by this Act or the rules made there under and shall subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, implement all the necessary activities in her capacity as the Local Public Health Officer.

(5) Without prejudice to the safety and privacy of persons, the Local Public Health Officer or an officer authorised by her shall enter into and inspect,—

(a) any place where any kind of nuisance has taken place or is continuing;

(b) any place where any offensive trade is conducted;

(c) any place where any article of food and beverages including drinking water are prepared, manufactured, stocked, sold, served or distributed;

(d) any place which exists in a polluted condition or in a condition which facilitate the spread of any epidemic disease including the multiplication of vectors or pathogens; and

(e) any place which the Local Public Health Officer is satisfied as necessary for the protection of public health.

(6) When it is found that any food or beverages are suspected to be contaminated, putrid or decayed, the Local Public Health Officer or an officer authorised by her shall have the following powers, namely:—

(i) to take steps including closing of establishments, when it is satisfied that there exists polluted condition particularly where food and beverages are cooked, preserved and distributed or in circumstances of the presence of non-permitted chemicals, poor hygiene of persons who handles food and beverages, lack of certificates such as medical certificate and license as per Food Safety and Standards Act, 2006 due to which there is chance for the spread of diseases or occurrence of health issues;

(ii) to seek the service of Food Safety Officer concerned in circumstances where samples of food and beverages have to be collected and examined. She shall have the power to take steps as may be prescribed to keep them intact until sample is collected by the Food



Safety Officer and prevent attempts by the owner of the establishment or others from destroying the same;

(iii) when there is no chance for collection of samples or when there is no possibility for ensuring that food and beverages are not sold until standards are ensured, she shall have the power to destroy food items which are suspected to be stale or decayed, if it is found necessary to prevent public health issues. However, before taking such steps she shall prepare mahazar as prescribed by the rules, by ensuring the presence of two respectable witnessess and shall ensure the proof of their presence in writing.

(7) Without prejudice to the safety and privacy of the persons the Local Public Health Officer or an officer authorised by her, may,—

(a) may inspect at any time, without notice and assistance, any place, factory, work shop, work place, office, cinema hall, hospital or other place as may appear to her necessary, including dwelling places, from where communicable diseases are reported or any place suspected to be at risk of contamination;

(b) take such measures, as she may consider necessary to prevent the spread of such disease beyond such place; and

(c) take samples of food or water or any article from any place or premises for analysis if it deem fit.

(8) When the Local Public Health Officer or the authorized officer takes any of the actions mentioned in sub-section (7), she shall after the completion of action and within a maximum of twenty-four hours furnish a report on the action so taken to the District Public Health Officer and the Local Self Government Institution, in the specified format.

(9) The Local Public Health Officer or an officer authorised by her, shall while,—

(a) taking action against the person or persons who contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder; or

(b) initiating prosecution for violations of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder; or

(c) taking any action as per this Act or the rules made thereunder for the removal of nuisance as defined in sub-section (1) of section 2,

file a report in writing to the Secretary of the Local Self Government Institution for placing it before the Local Self Government Institution concerned.

13. *Ensuring of assistance of public servants.*—(1) All public servants under the Government shall extend all help and co-operation whenever approached in the capacity as the Local Public Health Officer for assisting or authenticating the action or in the conduct of



enquiry on public health matters. Any refusal or non-cooperation noticed on the part of such officer shall be taken as a breach of conduct and indiscipline and the Local Public Health Officer shall report the same to the superior officer of the officer concerned and to the District Public Health Committee for taking appropriate disciplinary action by the disciplinary authority concerned.

(2) It shall be the duty of the Station House Officer concerned to assist the Local Public Health Officer when the Local Public Health Officer seeks in writing such assistance for the lawful exercise of any power under this Act or the rules or regulations made thereunder.

14. *Local Self Government Institution to extend support.*—Every Local Self Government Institution shall provide facilities and shall extend support to the Local Public Health Officer for the due discharge of official duties.

CHAPTER 3

ENSURING SAFETY OF WATER FOR HUMAN USE

15. *Water for human use.*—(1) The quality of drinking water shall be reckoned as per the criteria specified by Bureau of Indian Standards for safe drinking water, from time to time, and the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006. It shall be the duty of the distributors of drinking water to ensure such quality.

(2) For ensuring the safety of drinking water for human use, the Public Health Officers shall have the following powers within their jurisdiction, namely:—

(a) to test and direct to test the quality of drinking water at regular intervals and when water borne diseases are suspected;

(b) to seek explanation from the distributor, direct remedial action and to disrupt the distribution and if required to take legal actions including fine when it is found that the quality of water is inadequate:

Provided that, when the distribution of drinking water is disrupted as per this sub-section the Local Public Health Officer shall forthwith inform the same to the Local Self Government.

(3) The Local Public Health Officer may at any time issue notice in writing to the owner or to any person having control or charge over any river, lake, backwater, stream, spring, well, tank, reservoir, pond or water in tanker lorries or water in other water supply sources or schemes which is used for drinking or bathing or for any other purpose including entertainment and may within such time as may be specified in the notice direct,—

(a) to keep and maintain water supply sources in such manner not injurious to public health;

(b) to protect such water supply sources by removing silt and filth;



(c) to protect such water supply sources and water supply systems from contamination caused through drainage;

(d) to ensure necessary maintenance work and protection of water supply sources considering the health and safety of general public;

(e) to stop the use and prevent others from using the water from such water source, when it is unfit for drinking purpose or for other human uses or is injurious to public health;

(f) to drain or otherwise dispose off the water or contaminated water which is injurious or harmful to public health:

Provided that, where a direction is given under clause (e) the same shall be informed to the Local Self Government.

(4) As aforementioned where the owner or the person having control fails to comply with or neglects any notice issued under sub-section (3) within the time stipulated therein the Local Public Health Officer shall, if immediate action is required to protect the health of any person or persons, proceed to execute the works specified in such notice urgently and all the expenses incurred thereof by the Local Public Health Officer shall be remitted by the owner or the person having control over such water supply source in the manner as may be prescribed.

(5) No person shall, save as generally or specially prescribed, erect, throw, or permit to throw or pour or dump or put into public drainage or any drainage connecting public drainage,—

(a) any construction which affect the drainage or which block the free flow of matters imbedded therein or any other thing or any matter which affect the treatment and disposal of such things;

(b) any liquid or steam which either by itself or when combined with other materials within the drainage causes danger, harm or injury to health;

(c) any explosive substance.

(6) Save as generally or prescribed, no person shall,—

(a) put or causes to put or cause to fell or shed or eject or carry or knowingly permit to put, fall, shed or carry, in or around any water course,—

(i) any matter, filth, excreta, wash room waste which is injurious to health,

(ii) any solid or liquid matter formed out of manufacture or the manufacturing process, which are poisonous, noxious or contaminated or injurious to health; or



(b) deposit or cause to deposit or eject or cause to fall or put, or shed into water course, or obstructs the free flow of water course by oneself or jointly with similar acts of any other person or to contaminate water therein, or deposit the solid – liquid waste from any factory, manufacturing process or from quarry or to deposit any rubbish or cinders or any other waste including industrial waste; or

(c) cause any nuisance in or around any water course in a manner which is injurious to public health.

(7) Any person who contravenes the provisions of sub-section (5) shall be liable to penalty specified in section 65.

(8) Any person who contravenes the provisions of sub-section (6) shall on conviction be liable to punishment with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than twenty five thousand and may extent to two lakhs rupees or with both.

16. *Powers of State, District Public Health Officers with respect to water supply.*—(1) The District Public Health Officer may cause to conduct enquiry in any local area or part thereof, for ascertaining whether the source of water supply for such local area or its part is contaminated or not.

(2) The District Public Health Officer or any officer duly authorized may, taking into account the outcome of such enquiries, issue order directing the owner or occupier or the institution or the authority concerned to clean, improve, repair or protect the source of water supply from contamination within the time specified:

Provided that before issuing an order under this sub-section, the District Public Health Officer or the authorized officer shall afford a reasonable opportunity of being heard to the authorities or to the persons concerned and shall consider the same.

17. *Powers of the State, District Public Health Officers to improve the quality of water.*— If the State Public Health Officer or the District Public Health Officer is satisfied that the source of public water supply in a local area is contaminated or under the risk of contamination they may issue directions in writing to the Local Public Health Officer to take such measures as may be specified therein.

CHAPTER 4

SANITATION FACILITIES

18. *Responsibility to ensure public latrine facilities.*—(1) The State Public Health Committee shall discuss and formulate criteria for latrine facilities in public places and public spaces and the State Public Health Officer shall issue directions. Such directions shall be in



accordance with the Building Rules made under the Kerala Panchayath Raj Act, 1994 (Act No.13 of 1994) and the Kerala Municipality Act, 1994 (Act No.20 of 1994).

(2) The Local Self Governments shall arrange latrine facilities of required number and of proper standards which may be necessary for the use of general public at convenient places. They shall be neatly maintained, either by charging a nominal amount or not, in such a manner not to cause harm or nuisance to public health.

(3) The owner or the dispenser of any building intended for human dwelling or use except those for individual residence shall arrange sufficient latrine facilities in accordance with the criteria prescribed. If such facilities are found to be inadequate, the public health officer shall issue notice in writing giving directions to carry out the facilities as may be required in the notice and shall take necessary measures to ensure such directions are complied.

(4) It shall be ensured that user friendly latrine facilities are there for those including women, differently-abled and transgenders in all public places including work places, business establishments and shopping malls.

(5) All latrines shall be,—

(a) constructed in such a manner so as to ensure the health and privacy of users;

(b) neatly maintained in a manner so as to avoid transmission of disease;

(c) interlinked with the scientific disposal systems taking into account the peculiarities of the locality;

(d) maintained in a manner, as to prevent accumulation of waste water in the premises and properly undertaking maintenance and without causing nuisance to the residents nearby.

(6) If a latrine is erected or constructed in such a manner so as to offend public decency or is harmful or raise a threat to public health or does not comply with the provisions of sub-section (5), the Local Public Health Officer may, by notice in writing require the owner or dispenser to remove it or to carry out modifications required therein within the time specified in the notice.

(7) The owner or dispenser of a building who fails to comply with the directions given by the public health officer under the provisions of sub-section (6) shall be punished with imprisonment for a term of six months or with fine which shall not be less than ten thousand rupees and which may extend to to twenty five thousand rupees or with both.



19. *Ensuring sanitation facilities.*—(1) The Public Health Officer or any officer not below the rank of Junior Health Inspector authorised by her shall conduct inspection in specified times and shall ensure that the sanitation criteria made by the State Public Health Officer is being followed in all institutions, except individual residence and where prescribed number of persons reside or work and in the event of noticing of any discrepancies, notice shall be given to the owner or the dispenser of the institution directing to rectify the same and the owner or dispenser shall implement it accordingly.

(2) The owner of an institution who violates the provisions in sub-section (1) shall be liable to penalty as specified in section 65.

20. *Prohibition of deposit of filth, rubbish etc. in streets and in public places.*—(1) No person shall deposit filth, rubbish or the like in streets or public places.

(2) In the event where deposit of rubbish and filth in the street, public or private spaces causes threat to public health the public health officer shall taking into account the interest of general public give recommendation to the Local Self Government for the removal of filth and for taking further action.

(3) Whoever commits the offence under sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than ten thousand rupees and may extend to rupees twenty five thousand or with both.

CHAPTER 5

REMOVAL OF NUISANCE

21. *Matters that are nuisance.*—Without prejudice to the generality of the definition given to the word “nuisance” in section 2, the following shall specially be deemed to be nuisance for the purpose of this chapter, namely:—

- (i) making any premises in a manner which is injurious to health;
- (ii) making any water sources like river, backwater, pond, lake, ditch, brooke, water trough or drainage in a polluted or injurious to health condition;
- (iii) making any ash-pit, cow dung pit, compost pit, septic tank, biogas plant or filth collecting systems etc. in a polluted or injurious to health condition due to lack of proper maintenance and safety;
- (iv) keeping any animal individually or collectively in a manner or in such a place which is injurious to health;
- (v) accumulating or collecting any refuse, building wastes, industrial wastes or other matters which are injurious to health;



(vi) running any factory, workshop, work place, shops, hotels etc. in a condition that is injurious to health without providing sufficient ventilation facilities and protection from noxious effluvia and in a manner creating overcrowding in working time;

(vii) cause smoke from fireplace, furnace etc. to remain in the atmosphere in a manner injurious to health;

(viii) maintaining chimminies discharging smoke in a size, manner or height which is injurious to health;

(ix) making sound, noise, vibration, dust, cinder, offensive odour, toxic substance or disgusting scene which is injurious to health;

(x) maintaining x-ray unit, clinical laboratory, scan centre or hospital etc in a manner injurious to health without proper precautionary measures;

(xi) running or maintaining any hotel or food handling establishment, slaughter house, meat stall, chicken stall, milk stall, market, ice factory, lodges or the like institutions meant for accommodation and other commercial establishments in a manner injurious to health;

(xii) maintaining burial ground, crematorium or vault in a manner injurious to health;

(xiii) maintaining any tree or any type of construction in a manner injurious to health;

(xiv) causing water logging in a manner which helps breeding of mosquitoes or creating or not removing water collections or water logs which are stagnant or flowing;

(xv) creating or not removing circumstances for the breeding of flies, sand flies, cockroaches, ticks and snails in a manner which is injurious to health;

(xvi) maintaining piggery, poultry, goat farm, cattle farm, hatchery and stable etc. in a manner which is injurious to health;

(xvii) maintaining any godown or its premises or garbage dump or the like in a manner which helps harbouring of stray dogs or creatures belonging to rat species etc in a manner injurious to health;

(xviii) carrying by vehicle or otherwise of any kind of garbage in a manner injurious to health;

(xix) making false or fake propoganda which in any manner adversely affect the public health activities or its objects; and



(xx) any other matters prescribed for the purpose of this chapter.

22. *Information regarding nuisance.*—Any person aggrieved by an act of nuisance or any person who has the knowledge about the existence of such a nuisance in any area may lodge a complaint in writing to the Local Public Health Officer or to the Local Public Health Committee.

23. *Power of the Local Public Health Officer to remove nuisance.*—(1) If the Local Public Health Officer is satisfied, upon information under section 22 or otherwise that there exists a nuisance, the officer may by notice direct the person by whose act or omission the nuisance arises or continues, or if such person cannot be found, by giving notice to the owner or occupier of the premises on which the nuisance continues, to take steps within the specified time for the removal of nuisance or to execute such works:

Provided that,—

(a) where the nuisance arises due to the structural defect of a building the notice shall be served to the owner;

(b) if the nuisance which occurred or persists is not by an act or omission of the owner or the occupier, the Local Public Health Officer shall recommend in writing to the Local Self Government to take immediate necessary action to prevent the recurrence of nuisance or for its removal; and

(c) the Local Public Health Committee may upon the application in writing by the person against whom the Local Public Health Officer had issued such notice, extend the period specified in such notice, based on the facts and circumstances of the case.

(2) No occupier shall get any legal right, title or any other rights over such place merely on the ground that she had received a notice from the Public Health Officer as per sub-section (1) for the removal of nuisance or had carried out actions for removal of nuisance.

(3) If any person, owner or occupier who had received a notice under sub-section (1) fails to comply with the directions specified therein, within such time or extended time, shall be liable to fine specified in section 65. The Local Public Health Officer, shall inform the Local Self Government, for the execution of the work as deems necessary, for removal of nuisance and to prevent its recurrence.

(4) The Local Public Health Officer shall report to the Local Public Health Committee, the orders issued or the actions taken by her.

24. *Provision regarding house or building rendered unfit for human dwelling by nuisances.*—Where a house or other building is, in the opinion of the Local Public Health Officer, unfit for human dwelling by reason of nuisance which persists therein, she shall



prohibit the use of such house or building for human dwelling until it is made fit for human dwelling.

25. *Disposal of articles shifted while removing nuisance.*—Whenever the duties under this chapter is carried out or otherwise implementing its provisions, the Public Health Officer may handle the articles shifted from any premises including any public places in the manner as prescribed.

26. *Nuisance caused by an act or omission outside the local area.*—If any Local Public Health Officer finds that any nuisance, affecting her local area or any part of it, is wholly or partly caused by any of the act or omission committed by or taken place outside such local area, the same shall be informed to the District Public Health Officer, and who shall give directions to the Local Public Health Officer concerned to take necessary steps for the removal of such nuisance. If the local areas are situated in two districts, it shall be informed to the State Public Health Officer through the District Public Health Officer of the District in which the area of nuisance is comprised and who shall take steps for issuance of necessary directions.

CHAPTER 6

REPRODUCTIVE, MATERNAL, NEONATAL, CHILD AND ADOLESCENT HEALTH

27. *Functions of Local Public Health Officer to improve Reproductive, Maternal, Neonatal, Child And Adolescent Health.*—(1) The State, District and Local Public Health Officers shall carry out programs pertaining to Reproductive, Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health, as per the directions issued by the Government from time to time.

(2) For implementing the programs mentioned in sub-section (1), Government Departments and Local Self Government concerned shall give necessary support to the State Public Health Officer, the District Public Health Officer and the Local Public Health Officer.

(3) It shall be the duty of the Local Public Health Officer to implement all measures pertaining to prevention, promotion and management related to Reproductive, Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health as directed by the Government from time to time, in collaboration with other departments if it deems fit.

(4) The Local Public Health Officer shall have the power to direct, in writing or otherwise, any person or institution to do or refrain from doing or to modify any activity with a view to promote and protect maternal-child health and welfare. However, if the person or the institution fails to do so within the time specified in the order, the Local Public Health Officer shall inform the same to the District Public Health Officer, and the District Public Health Officer in turn shall inform the State Public Health Officer and the State Public Health Officer to the Government and the decision of the Government thereon shall be final.



CHAPTER 7

PREVENTION, NOTIFICATION AND TREATMENT OF COMMUNICABLE DISEASES
AND NOTIFIABLE COMMUNICABLE DISEASES

28. *Communicable diseases and notifiable communicable diseases.*—(1) All the diseases included in the definition of communicable disease as per sub-section (1) of section 2 of this Act shall be deemed to be communicable diseases, for the purpose of this section.

(2) For the purpose of this Act, notifiable communicable disease means,—

- (i) Tuberculosis;
- (ii) diseases which are included or to be added in future in the National Vector Borne Disease Control Programme, (Malaria, Filariasis, Japanese Encephalitis, Dengue Fever, Chikungunya, Kala Azar etc);
- (iii) Zika;
- (iv) all the fevers included in the category of Typhus (Scrub Typhus, Epidemic typhus etc);
- (v) Anthrax;
- (vi) fevers in the category of Influenza-A including Avian Influenza;
- (vii) all fevers having the symptoms of Encephalitis/Meningitis;
- (viii) diseases which are included or to be added in future in the Universal Immunisation Programme (Polio, Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Measles, Hepatitis-B, Pneumonia or Meningitis caused by Haemophilus Influenza-B, diseases caused by Pneumococcus, Rubella etc);
- (ix) Acute flaccid paralysis;
- (x) Monkeypox;
- (xi) Rabies;
- (xii) Nipah;
- (xiii) SARS, Middle East Respiratory Syndrome, Corona virus infections like COVID-19;
- (xiv) Leptospirosis;
- (xv) Plague;



(xvi) Leprosy;

(xvii) Infections which the Government decides to be reported in the background of the threat of Antimicrobial Resistance;

(xviii) Diseases which are declared as notifiable by the Central or State Governments from time to time, throughout the State or a part of it.

(3) Government may declare any disease, communicable or otherwise, for which government requires collection of data or following treatment protocols as a disease of public health importance.

(4) When any notifiable communicable disease comes to the notice or knowledge of any person or Government Hospital or Private Hospital or Clinic or Laboratory or research institutions, such person or the institution shall forthwith report the same to the Public Health Officer. On receipt of such information, the Public Health Officers shall forthwith intervene to control the spread of such diseases and to eradicate them.

(5) Any person or institution who fails to report an incident referred to in sub-section (4), shall liable to fine specified in section 65.

29. *The healthcare and prevention of communicable diseases of migrant labourers.*—The Local Public Health Officer shall with the co-operation of Health Department, Labour Department and Local Self Governments, undertake the following activities,—

(i) shall with the assistance of Health Department arrange health check-ups for migrant labourers at regular intervals and ensure it is implemented;

(ii) if communicable diseases or diseases for which health programmes for eradication from the State are in existence are found out in such check-ups, the Local Public Health Officer shall inform it in writing to the District Public Health Officer;

(iii) when anyone in the dwelling places of migrant labourers is affected with communicable disease or there is a spread, it shall be ensured that treatment is available to such persons and steps are taken for prevention and control of communicable disease in such places.

30. *Maintenance of isolation hospitals and wards.*—(1) The Local Public Health Officer shall with the assistance of Local Self Governments, if necessitated by the nature of the disease, take the following activities, namely:—

(a) arrange hospitals, wards or other places for examining and treating persons having communicable disease or notifiable communicable disease;

(b) provide and maintain conveyances for carrying persons having communicable disease or notifiable communicable disease;



(c) arrange facilities for diagnosis and treatment of persons who are suffering or suspected to suffer from communicable disease or notifiable communicable disease; and

(d) ensure conveyances, cloths, beds or other articles which had been exposed to infection are disinfected in proper manner.

(2) Each healthcare institutions shall report to the Local Public Health Officer and District Public Health Officer,—

(a) information relating to communicable disease or notifiable communicable disease in an area;

(b) the details of diagnosis or services, etc. provided to persons suffering or suspected of suffering from any communicable disease or notifiable communicable disease; and

(c) the treatment required and the details thereof for such persons;

31. *Medical practitioners, to give information of communicable disease or notifiable communicable disease and to follow proposed treatment criteria.*—(1) Each medical practitioner in any system of medicine, during her practice come to know that there exists any communicable disease or notifiable communicable disease in any private or public dwelling places, or come to know that death occurred due to it or has reason to believe it shall, unless the same is not informed earlier, give information within a maximum of twenty four hours to the Local Public Health Officer or any other authorities notified by the Government in this behalf.

(2) Where the Government notifies a communicable disease as per section 28 and directs the mode of management to be followed exclusively for that disease, including collection of specimen, diagnostic and therapeutic procedures, such mode of management and procedures shall be followed by all the registered medical practitioners and healthcare institutions, who treat the patients having the symptoms of such disease.

(3) Any medical practitioner and healthcare institutions who contravenes the provisions under sub-section (1) and (2) shall be liable to fine specified in section 65.

32. *Instruction regarding the method of prevention of spread of communicable disease and notifiable communicable disease to be given.*—Any medical practitioner who treats or examines with the intention to treat a person having a communicable disease or notifiable communicable disease shall, on the first visit,—

(a) inform such person the need for treatment until the cure is effected;

(b) give instruction to them about the scientific measures necessary for preventing the spread of the disease;



(c) furnish the details about the disease to such person, in the manner as specified by the State Public Health Officer.

33. *Registered medical practitioners to certify a person free from notifiable communicable disease.*—(1) Whenever a person who is affected by communicable disease as specified under sub-section (2) of section 28 and sub-section (2) of section 31 or infections included in the National Health Programmes, and after getting free from the same, requires to be certified as free from the disease, the medical practitioner who treated the person herself shall, after conducting all the examinations including lab examinations, issue a certificate as to free from disease in the specified form.

(2) If a medical practitioner without sufficient reason refuses to give the certificate as per sub-section (1), or issue a certificate without treating as per sub-section (1), shall be liable to fine specified in section 65.

34. *Prohibition of the use of water, food or beverage from suspicious source.*—(1) If the Local Public Health Officer, after checking the hygiene and sanitation, is satisfied that the water in any tank, well, tanker containers or other place, if used or consumed or used for any other domestic or commercial purpose, may be likely to cause the spread of any communicable disease or notifiable communicable disease, shall have the power to prohibit the use of such water from such sources.

(2) If the Local Public Health Officer, after checking the hygiene and sanitation, is satisfied that the food or beverage for public consumption or for any other domestic or commercial purpose is likely to cause the spread of any communicable disease, shall have the power to prohibit the use of the said food or beverage for the purpose generally or specially mentioned.

(3) The Local Public Health Officer shall have the power, to collect and send the sample for testing, if it is required to test the sample of water as per sub section (1) or if it is required to take sample of food for testing, can require the Circle Food Safety Officer to do so.

(4) No person shall use or causes to use the food or beverage, the use of which is prohibited, as per sub-section (2).

(5) The Local Public Health Officer who issues any prohibition under this section shall inform the same to the Local Self Government Institution as soon as possible, but within a maximum of twenty four hours.

(6) Any institution or person who contravenes the provisions of sub-section (4) shall be liable to fine specified in section 65.

35. *Shifting of infected person to hospital.*—(1) If the Local Public Health Officer is satisfied that any person suffering from a notifiable communicable disease is having any of the following conditions, shall with the assistance of the Local Self Government, take steps to shift



that person to required place in order to prevent the spread of disease and for treatment, namely:—

- (i) if residing in a place where more than one family resides;
- (ii) if there is no required measures for prevention of the spread of disease and for the supervision of treatment;
- (iii) if the presence of this patient in such place is detrimental to the health of others;
- (iv) If the public health officer is reasonably satisfied that for the safety of patient or for treatment or for any other reasons the patient should be shifted to hospital or places where such patients are taken care of.

(2) No person shall leave or be take away such person, from any hospital or other place referred to in sub-section (1) without the permission of the Medical Officer in charge of such hospital or place.

(3) Whoever obstructs the shifting of patient to a hospital or a place as per sub-section (1) or who leaves from such hospital in contravention of sub-section (2) shall be liable to fine specified in section 65.

36. *Prohibition of contact causing infection to persons.*—(1) No person who knows that she is suffering from a notifiable communicable disease specified in this Chapter, shall cause the risk of infection by her presence or conduct in,—

- (i) any market, theatre or other place for entertainment or gathering; or
- (ii) any school, college, library, play ground and the like places; or
- (iii) any hostel, hotel, cafeteria, resort, stay home, wayside amenities, rented house, house boat or club or water theme park; or
- (iv) any factory, shop, workshop or work place; or
- (v) any public conveyance; or
- (vi) any public bathing place; or
- (vii) any other place for public entertainment or public place.

Explanation:—For the purpose of this section a person shall be deemed to have knowledge if any medical practitioner or the Local Public Health Officer has informed such person that she has notifiable communicable disease.



(2) No person having the charge of giving care to a person or persons suffering from a notifiable communicable disease shall cause to put others under the chance of risk by the presence or conduct of such person in any place referred to in sub-section (1).

(3) Any person who contravenes the provisions of sub-sections (1) and (2) shall be liable to fine specified in section 65.

37. *Infected person not to engage in certain trade or occupation.*—(1) No person having a notifiable communicable disease, whenever such diseases is likely to be spread by her, shall not do the following, namely:—

(a) make, distribute, carry or place for sale, or participate in job relating to making, placing or carrying for sale, any food items for consumption of others;

(b) any activity which cause the spread the infection to others.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable for fine as specified in section 65.

38. *Taking over of buildings and places to prevent the spread of infection.*—(1) For the purpose of effectively carrying out of the control and preventive measures of communicable diseases, the Public Health Officer may, with the permission of the District Collector, enter into any building for and if required may take over temporarily in the manner as may be prescribed. For conducting such activities the Public Health Officer shall ensure the co-operation of the Local Self Government Institutions.

(2) When the purpose of taking over or use of aforesaid such building or place is over, the Public Health Officer shall with the assistance of the Local Self Government ensure that such building or place is completely disinfected and cleaned.

39. *Power of entry of the Local Public Health Officer to take preventive measures.*—The Local Public Health Officer or any authorized officer in this behalf may,—

(a) at all reasonable times, with assistants or otherwise, inspect without notice the factories, workshops, work-places, workspaces, business places, educational institutions, premises of buildings, plantation, etc., which are reported or suspected with communicable disease or notifiable communicable disease and houses and residence including apartments after giving two hours prior notice;

(b) take measures as may consider necessary to prevent the spread of disease beyond such place.

(2) For conducting all these activities, the assistance and co-operation of Local Self Government Institutions shall be ensured.



40. *Closure of food handling places and lodging houses.*—(1) If the Local Public Health Officer is satisfied in the interest of public health that a lodging house or any place where articles of food are sold or prepared or exposed for sale or distributed should be closed on account of the existence of or that there occurred recently a notifiable communicable disease in such lodging house or place, the Local Public Health Officer shall have power to direct through an order to such institution to be closed until the expiry of such period as may be specified in the order or until it is certified by a Medical Practitioner that it is free from illness.

(2) Any institution or person who violates an order under sub-section (1) shall be liable to fine specified under section 65.

41. *Clothes used by infected persons not to be sent to laundry.*—(1) No person shall send or carry to any laundry or any public water course or tank or public well, for washing any cloths, beds or any other articles used by the person or persons infected by communicable disease or notifiable communicable disease, without doing the following activities, namely:—

(a) disinfect in the manner as specified by public health officer;

(b) to give prior notice that it is infected and to take adequate precaution.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable to fine as specified in section 65.

42. *Power of District Collector to control community gathering.*—(1) When there exists a circumstance of any communicable disease or notifiable communicable disease in any local area or district and the District Collector is of the opinion that such assembly in such place or for such purpose would be likely to cause the spreading of communicable disease or notifiable communicable disease or of rendering it more virulent she shall, on the application of the Local Public Health Officer or otherwise, have power to prohibit, in any individual case, either by general or special order the community gathering of persons exceeding the number so specified in such order, in any place whether public or private or in any circumstances or for any purpose .

(2) Any institution or person who contravenes an order issued under sub-section (1) shall be liable to fine specified under section 65.

43. *Power of Government to confer special power to officers for the control of communicable diseases or notifiable communicable diseases.*—Government shall have power to confer special powers to the officers concerned for the control of communicable diseases or notifiable communicable diseases or both, if the circumstances so warrant.

44. *Prevention of communicable disease transmissible from animals.*—If there is an outbreak or a chance of outbreak of communicable disease in any area transmissible from animals to human, the Local Public Health Officer shall immediately convene the Public Health Committee to prevent the spread of the disease and to discuss such matters. The Local Public Health Committee shall ensure that the necessary steps for the prevention of disease is being



taken at local level. The Local Public Health Officer shall submit a report thereon to the District Public Health Officer.

45. *Control of rodents, dogs and other animals.*—(1) The occupier of any premises, or if the premises are unoccupied, the owner thereof shall not dump waste, permit the growth of thickets and the like in a manner which attract the rodents, dogs and other animals and shall destroy the rodents which cause plague and leptospirosis and shall forthwith inform the Local Self Governments the details of the dogs which are infected or suspected to have infected with rabies.

(2) Where the Local Public Health Officer is satisfied that the occupier or owner of any premises does not comply with the responsibility provided in sub-section (1), shall serve a notice to such occupier or owner requiring her to take steps within the time specified in the notice.

(3) Any person who raise dogs and cats shall vaccinate them from rabies, at regular intervals.

(4) Any person or institution who contravenes the provisions in sub-sections (1) and (3) shall be liable to fine as specified in section 65.

46. *Quarantine of persons suffering from disease.*—The Local Public Health Officer shall have the power to put under quarantine or to isolate the persons affected by communicable disease or notifiable communicable disease in accordance with the guidelines formulated by the Government from time to time.

47. *Precuations while handling dead bodies.*—The Local Public Health Officer shall have the power to bury scientifically the dead bodies of persons who died due to communicable disease or notifiable communicable disease, in accordance with the guidelines formulated by the Government from time to time.

48. *Guidelines issued by the Government to be implemented.*—(1) The State Public Health Officer, the District Public Health Officer and the Local Public Health Officer shall have the power to implement the guidelines issued by the Government from time to time for the prevention, treatment and diagnosis of the notifiable communicable diseases.

(2) Each medical practitioner, private-public healthcare institutions shall be responsible to follow the treatment methods mentioned in the guidelines issued under sub-section (1) for the treatment of any disease included in notifiable communicable disease.

(3) As per the requirement of the District Public Health Officer each medical practitioner and public-private healthcare institutions shall be responsible to provide the details with respect to any disease having public health importance in the locality to the District Public Health Officer or Local Public Health Officer.



(4) Any medical practitioner or public or private healthcare institutions who contravene the provisions in sub-section (2) and (3) shall be liable to fine as specified in section 65.

49. *Power of the Local Public Health Officer to inspect hostel and other common spaces for residence.*—(1) No person shall manage hostel, paying guest facilities and other common spaces for residence without making arrangements for proper sanitation, scientific waste disposal facility, safe drinking water and other basic amenities.

(2) The Local Public Health Officer shall inspect hostels and other common spaces for residence and ensure that no over crowding is there in those buildings or places and that arrangements have been made in such buildings and places for proper sanitation, disposal of waste and for supply of drinking water in the manner as to the satisfaction of the Local Public Health Officer.

(3) Any institution or person who contravenes the provision of sub-section (1) shall be liable to fine as specified in section 65.

50. *Guidelines for managing bio-medical waste.*—(1) The Government and the Public Health Officer, as directed by the Government, shall have the power to issue guidelines as they deem necessary for the management of bio-medical waste and to prevent the spread of any infection from such waste and for the proper disposal of such waste and also have the power to execute, implement and to undertake them through the District Public Health Officer and the Local Public Health Officer.

(2) In managing bio-medical waste each medical practitioner and public-private healthcare institution shall be responsible to follow the practices as referred to in the guidelines issued under sub-section (1):

Provided that nothing in the section shall contravene any of the provisions contained in sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986).

(3) Any medical practitioner and public-private healthcare institutions, who fails to comply with the guidelines issued under sub-section (1) shall be liable to fine as specified in section 65.

51. *Blood Banks and control of communicable disease.*—(1) The State Public Health Officer shall have the power to issue scientific guidelines for the maintenance of blood banks and to take steps to prevent the spread of any infection through blood transfusion, and to implement and execute the same through the District Public Health Officer or the Local Public Health Officer.

(2) Each medical practitioner and public and private healthcare institutions shall be responsible to follow the practices specified under sub-section (1) for managing blood bank, donation of blood and giving and taking of blood.



(3) Each medical practitioner and public or private healthcare institutions who fails to comply with the guidelines issued under sub-section (1) shall be liable to fine as specified in section 65.

CHAPTER 8

VECTOR CONTROL

52. Responsibilities of Local Public Health Officer for the control of insects and other vectors.—(1) An owner or occupier of land or premises shall by herself take measures to prevent the breeding of insects and shall, when directed by the Local Public Health Officer or an officer authorised by her, carry out such measures as specified therein.

Explanation:—For the purpose of this section the term “insects” shall include mosquitoes, flies, lice, sand fly, tick, mite and ticks of flea categories, etc..

(2) The Local Public Health Officer shall find out any cause or causes of breeding of insects and shall take measures for the prevention, control and removal of the same. In any circumstances, if the Local Public Health Officer is unable to prevent or control or remove such cause or causes, she shall report the same to the Local Public Health Committee.

53. Prevention of breeding of mosquitoes and other insects in small and large waterloggs and water collections.—(1) No person or institution shall cause or permit the following matters, namely:-

(i) maintaining such waterloggs or stagnant water collections in which mosquitoes are breeding or likely to breed;

(ii) keeping animals in a polluted manner which cause breeding of sand flies and mosquitoes ;

(iii) When the presence of ticks in domestic animals is found in a manner likely to threaten public health, desist from doing necessary activities to eradicate the same ;

(iv) causing the growth of insects including mites which cause flea fever (scrub typhus) by not maintaining the area owned, occupied or controlled by oneself;

(v) refrain from preventing or removing water logged in coconut shell and spathe, etc in farms and plantation area owned, occupied or controlled by oneself;

(vi) ignoring the instructions given by the health workers considering the threat to public health due to breeding or possibility of breeding of mosquitoes, sand flies and other ticks.



(2) Any person or institution who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable to fine as specified in section 65.

54. *Prevention of breeding of vectors which spread disease.*—(1) The Local Public Health Officer shall require the owner or occupier of any place where breeding or chance of breeding of vectors may happen to prevent breeding of vectors within the time specified in the notice through measures which the Public Health Officer consider appropriate in the circumstance.

(2) If the place mentioned in sub-section (1) is under the control of a Local Self Government Institution or Central Government or State Government, it shall be informed to the Head of the office concerned in advance and shall require in writing to initiate actions.

(3) In the event of noticing of any circumstance of Kyasanur Forest disease (monkeypox) or unusual death of monkeys in any area under her jurisdiction, the Public Health Officer shall at once carry out required activities for the control of insects.

(4) In the event of noticing of kala azar disease in any area under her jurisdiction, the Public Health Officer shall at once carry out required activities for the control of sand flies.

55. *Powers of the Local Public Health Officer in case of default.*— In the event that any person who has received a notice under section 54, fails or refuses to take action or to initiate remedial measures as specified in the notice within the time stipulated therein the Local Public Health Officer may take or initiate such actions directly.

56. *Protection for vector control activities.*—(1) In the event that no alterations has been carried out in any place or building in accordance with the directions given by the Local Public Health Officer or by any officer as directed by the Local Public Health Officer with the object of preventing the breeding of vectors, the alterations effected, the works undertaken, the measures adopted in such place or building shall not be obstructed, destroyed or cause to be weakened by the owner or occupier for the time being of such place.

(2) Any institution or person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable to fine as specified in section 65.

57. *Prevention and management of insectborne communicable diseases or notifiable communicable diseases consequent to disaster.*—(1) The Local Public Health Officer shall, as per the instructions of the State or District Public Health Officers, take all steps as may be necessary for the prevention and management of any disease including communicable diseases or notifiable communicable diseases that may occur consequent to the natural calamity or other disasters:

Provided that nothing in this section shall contravene the provisions of the Disaster Management Act, 2005 (No.53 of 2005).



(2) In the event of situations provided in sub-section (1), the Public Health Officers of respective levels shall call for Public Health Committees and shall take immediate necessary steps to prevent waterborne – insectborne – animalborne diseases .

(3) Every person shall be bound to follow the instructions given by the Public Health Officer to control waterborne – insectborne – animalborne diseases in the manner as provided in sub-section (2).

CHAPTER 9

COMMUNITY GATHERINGS AND PUBLIC HEALTH

58. *Sanitary and other arrangements at the places of community gatherings.*—(1) Person or persons or institutions who call for or convene community gatherings shall ensure the following matters, namely:—

- (i) sufficient space and air circulated areas based on the number of people who come or likely to come for avoiding accidents due to over crowding in such circumstances;
- (ii) when food is to be served as part of such gatherings, food safety, cleanliness and hygiene;
- (iii) safe drinking water;
- (iv) emergency health services;
- (v) —required number of latrines are there in places of community gatherings and the waste there from are scientifically processed.

(2) For community gatherings,—

- (i) the owner or the person or persons having occupation of places such as constructed halls, auditoriums shall conduct testing of water in sources of drinking water and shall ensure the safety of drinking water;
- (ii) the owner or the person or persons having occupation of places where spaces and buildings are let out shall ensure arrangement of required number of latrines and that latrine waste are processed scientifically .

(3) In order to ensure that public health is not injuriously affected, the Public Health Officer shall do the following matters, namely:—

- (i) arrangement and mechanisms to prevent communicable diseases which are subsisting or likely to outbreak, as per warning of the Central and State Governments;



(ii) inspections as to the drinking water and food provided are pure;

(iii) arrangements are made for emergency health services;

(iv) equip hospitals to meet emergency situations.

(4) If the provisions specified in sub-sections (1) and (2) or the directions given by the Public Health Officer as per the provisions are not complied with shall liable to fine as specified in section 65.

59. *Control over private sources of water supply.*—(1) If the Local Public Health officer is of opinion that the water supplied for community gatherings is likely to endanger persons or the community, the Local Public Health Officer shall give direction to the owner or to other person having control to discontinue such water supply or get it disinfected.

(2) Any institution or person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable to fine as specified in section 65.

60. *Notification of community gathering.*—(1) In connection with any community gathering or otherwise, the Government may by notification in the State or any other authority generally or specially authorised by the Government by an order in any area of the State may declare as festival area for a period specified therein and shall make necessary arrangements and restrictions with regard to public health.

(2) Any person who contravenes the restrictions imposed as such shall be liable to fine as specified in section 65.

CHAPTER 10

HEALTHCARE PROGRAMME FOR THE AGED, BEDRIDDEN, SEVERELY ILL, DIFFERENTLY-ABLED ETC.

61. *Consideration and priority to be given to the persons facing physical, mental, social and economic challenges.*—(1) The Local Public Health Officer shall ensure that the activities and services formulated as part of prevention of communicable diseases and protection of public health are available to the sections of people who need special consideration and attention such as aged, bedridden, severely ill, differently-abled etc.. The activities and programmes relating to this shall be reviewed by the District Public Health Officer at the District level and the State Public Health Officer at the State level. It shall also ensure that the healthcare programmes of Government including palliative care are effectively implemented among the section of people concerned.

(2) The District Public Health Officer at district level and the State Public Health Officer at State level shall ensure whether programmes mentioned in sub-section (1) are effectively implemented.



CHAPTER 11

CONTROL OF NON-COMMUNICABLE DISEASES

62. *Control of non-communicable diseases.*— (1) For the purpose of this Chapter, “non-communicable disease” means non-communicable diseases or conditions and which are not included in the definitions in clauses (c) and (i) of sub-section (1) of section 2.

(2) A chronic disease means a non-communicable disease and deviations from normal and which includes one or more of the following conditions, namely:—

- (i) permanent impairment occurring due to disease or accident;
- (ii) persisting disability due to disease or accident;
- (iii) disability caused due to unidentifiable pathological condition;
- (iv) condition requiring special training for rehabilitation; and
- (v) requiring long term supervision and observation for cure.

(3) The following shall normally deem to be non-communicable diseases, namely:—

- (i) Diabetes Mellitus;
- (ii) High Blood Pressure(Hypertension);
- (iii) Cancer;
- (iv) Chronic Lung Disease;
- (v) Chronic Renal Disease;
- (vi) Blindness;
- (vii) Heart Disease;
- (viii) Dementia including Alzheimer's Disease;
- (ix) Injuries caused by accidents;
- (x) Musculoskeletal diseases and Arthritis;
- (xi) Neurological Diseases;
- (xii) Obesity;



- (xiii) Psychiatric disease;
- (xiv) Rheumatic heart disease;
- (xv) Stroke;
- (xvi) Liver Diseases; and
- (xvii) Genetic Diseases.

(4) Subject to the provisions specified in sub-section (1) or sub-section (2), the Government may notify any other disease as non-communicable disease and if it is deemed to be not communicable that may be excluded through a notification.

(5) For the control of non-communicable disease, the Government shall bring guidelines for health providing, preventive, treatment, rehabilitative and palliative activities and shall ensure that the guidelines are followed by the Public Health Officers and the healthcare providers. The Government shall also formulate and frame policies for the prevention and control of the non-communicable diseases and for the implementation of such policies, shall give training to healthcare providers, through the Local Public Health Officers.

(6) Subject to the prevailing health conditions of the people in the locality, the Local Public Health Officers shall implement the policies and guidelines formulated by the Government in the prevention and control of non-communicable diseases. The Local Public Health Officers shall also ensure that a situation to nurture healthy habits is created and the physical environment for the people of the locality to follow such lifestyles is sustained.

(7) The Local Public Health Officers shall, as described, promote the prevention and control of non-communicable diseases through primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention and shall include, namely:—

- (i) in primary prevention,
 - (a) prevention of air pollution in and out of house;
 - (b) arrangement of infrastructural facilities for exercise;
 - (c) promotion of healthy food and eating habits;
 - (d) promotion of healthy agricultural practices;
 - (e) creation of health awareness among general public;
 - (f) anti-addiction campaign and awareness thereof;
 - (g) other health promotion activities; and



(ii) in secondary prevention,

(a) early diagnosis and proper treatment;

(b) conducting of health check-ups at regular intervals;

(c) control and avoidance of excessive and unscientific use of antibiotics;

and

(iii) in tertiary prevention,

(a) physical and mental rehabilitation schemes;

(b) palliative care;

(c) vocational rehabilitation.

(8) The Local Public Health Officer shall promote the following matters, namely:—

(i) activities for exercise and for change of lifestyles which adversely affect health by ensuring peoples' participation through public groups in the health sub-centres;

(ii) Yoga training and Yoga practicing for the physical and mental rejuvenation and health care;

(iii) Required diet control and lifestyle changes for the prevention of diseases when people susceptible to lifestyle diseases are found in health check-ups;

(iv) enlighten and create awareness about the serious physical and mental illness caused to person by the use of intoxicating substances;

(v) training to health workers to find out those having non-communicable diseases and who are susceptible to disease;

(vi) scientific awareness campaign related to health;

(vii) training to health workers and others with respect to providing of essential first aid in situations of heart attack, burns etc.;

(viii) programs and activities proposed by the Government in the school health programme.



CHAPTER 12

MISCELLANEOUS

63. *Meetings of the Committee.*—(1) The Committee shall meet at least once in three months, at the time and place as may be fixed by the Chairperson. The quorum and the proceedings of the meeting shall be, as may be prescribed.

(2) In case of urgent situations, the Member Secretary shall convene the meetings as per the direction of the Chairperson.

(3) All members shall attend the meetings and if a member, in any unavoidable reason, is not in a position to attend any of the meeting of the Committee, such member shall inform the matter to the Chairperson of the Committee by prior notice in writing and with the permission of the Chairperson, another responsible officer can attend such meeting on behalf of such member.

(4) In relation to a matter, which comes up for the consideration of the meeting, officers of other departments or subject experts may be included as invitees with the permission of Chairperson.

64. *Manner of serving notices and orders.*— (1) Whenever notice is to be given under this Act or any rule, regulation or order made thereunder, such notice or order shall be in writing and shall be given,—

- (a) by serving or tendering to such person; or
- (b) if such person cannot be found, by leaving it at their last known place of abode or business or by giving or tendering to the adult member of the family; or
- (c) even if such person does not reside in such local area and her address elsewhere is known, the same may be send in that address by registered post; or
- (d) if none of the manner as aforesaid is available, by affixing it in some conspicuous part of such place of abode or busines.

(2) If a person is the owner or occupier of any building, it shall be necessary to mention the name of such owner or occupier in the notice or order, and in the case of joint owners and joint occupiers it may be sufficient to serve it to any one of such owners or occupiers.

65. *Punishments.*—(1) Any person or institution who contravenes the other provisions of this Act except the provisions of sub-section (8) of section 15, sub-section (7) of section 18 and sub-section (3) of section 20 shall be liable to the penalty specified in the following table, namely:-



TABLE

<i>Sl. No.</i>	<i>Section</i>	<i>Offence</i>	<i>Penalty</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	15	Contravene the provisions of sub-section (5)	An amount not less than fifteen thousand rupees and which may not exceed thirty thousand rupees
2	19	Non-compliance of the directions in the notice issued by the Public Health Officer or an officer not below the rank of Junior Health Inspector authorised by her under the provisions of sub-section (1)	An amount not less than ten thousand rupees and which may not exceed twenty thousand rupees
3	23	Failure to comply with the directions issued by the Local Public Health Officer under sub-section (1)	An amount not less than three thousand rupees and which may not exceed ten thousand rupees
4	28	Omission to report an incident referred to in sub-section (4)	Maximum of twenty five thousand rupees
5	31	Contravenes the provisions of sub-sections (1) and (2)	An amount not exceeding ten thousand rupees
6	33	Refusal to furnish certificate stipulated under sub-section (1) without sufficient reason or issuance of certificate without providing treatment as mentioned in sub-section (1)	An amount not exceeding ten thousand rupees
7	34	Contravenes the prohibition as per sub-section (2)	An amount not less than five thousand rupees and which may not exceed ten thousand rupees.
8	35	(i) Obstruct the shifting of a patient to a	(i) An amount not less than one thousand rupees and which



		hospital or place as per sub-section (1) (ii) Leaving or taking from a hospital/other place contrary to sub-section (2).	may not exceed five thousand rupees. (ii) An amount not less than one thousand rupees and which may not exceed five thousand rupees.
9	36	A person having notifiable communicable disease or person responsible for taking care of such person makes the presence of her / patient at the places mentioned in section 36(1) or to do such act	Maximum two thousand rupees.
10	37	Contravene the provisions of sub-section (1)	Maximum ten thousand rupees.
11	40	Contravenes an order issued by the Public Health Officer as per sub-section (1).	Maximum ten thousand rupees.
12	41	Contravene the provisions of sub-section (1)	Maximum ten thousand rupees.
13	42	Conduct community gathering in contravention of order issued by the District Collector under sub-section (1)	Maximum twenty five thousand rupees.
14	45	(i) Dumping of waste in the premises in such a manner as to attract rodents, dogs and other animals and permitting unwanted growth of thicket and the like, under sub-section (1) (ii) Failure to properly vaccinate pet dogs and cats against rabies as per sub-section (3).	(i) Maximum five thousand rupees. (ii) Maximum two thousand rupees.
15	48	Contravene the provisions of sub-sections (2) and (3)	Maximum ten thousand rupees
16	49	Contravene the provisions of sub-section (1)	An amount not less than ten



			thousand rupees and which may not exceed twenty five thousand rupees.
17	50	Non- compliance of guidelines issued under sub-section (1).	An amount not less than ten thousand rupees and which may not exceed fifty thousand rupees.
18	51	Non- compliance of the guidelines issued under sub-section (2).	A maximum amount up to twenty five thousand rupees.
19	53	Contravene the provisions of sub-section (1)	A maximum amount up to ten thousand rupees.
20	56	Contravene the provisions of sub-section (1)	Maximum ten thousand rupees
21	58	Contravene the provisions of sub-sections (1) and (2)	An amount not exceeding ten thousand rupees.
22	59	Contravenes the provisions of sub-section (1)	Maximum fifteen thousand rupees
23	60	Contravene the restrictions in the order notified as per sub-section (1).	Maximum ten thousand rupees

SILENCetheNOISE.in

(2) A person or institution after conviction for first time for an offence provided in columns 2 and 3 of the table under sub-section (1), or repeats such an offence after the offence has been compounded, shall be liable to fine for twice the amount specified in column (4).

66. *Cognizance of offences.*—(1) Except as otherwise provided in this Act no court shall, take cognizance of such an offence unless a complaint in writing is made by the Local Public Health Officer, or by a person duly authorized in this behalf within three months from the commission of the offence, as per this Act.

(2) The offences punishable under this Act except the offences under sub-section (8) of section 15 and sub-section (3) of section 20 shall be non-cognizable and shall be triable by a Court of Judicial Magistrate of the First Class.

67. *Special jurisdiction of Magistrate.*—Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973(Central Act 2 of 1974), the



court of judicial magistrate of the first class shall have jurisdiction to impose penalty for the offences under sub-section (8) of section 15 and sub-section (3) of section 20 with a fine upto two lakh rupees and twenty five thousand rupees respectively.

68. *Compounding of offences.*—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, any offence except offences for which imprisonment alone or both imprisonment and fine are provided under this Act, may be compounded, on an application made by a person against whom an offence is alleged to have been committed either before the institution of the prosecution or after the initiation of prosecution, with the permission of the court concerned, by the Local Public Health Officer for an amount which is prescribed in the rules made under this Act.

(2) The Local Public Health Officer shall submit a monthly report regarding the offences to be compounded as per sub-section (1) to the Local Public Health Committee .

(3) Application for compounding of offences shall be submitted in the manner prescribed.

(4) When an offence is compounded before initiation of prosecution no prosecution proceedings of such offence shall be initiated against whom compounding had been entered into:

Provided that, prosecution shall be initiated when the person repeats the same offence after compounding of an offence and such an offence shall not be compounded.

69. *Appeals.*—In matters specified under this Act, an appeal shall lie to the District Public Health Committee against the decisions or proceedings of Local Public Health Officer and to the State Public Health Committee against the decisions or proceedings of District Public Health Officer and to the Government against the decisions or proceedings of State Public Health Committee and the decision of the Government thereon shall be final .

70. *Revision.*—Any person aggrieved by the decision of the District Public Health Committee under section 69 may file revision before the State Public Health Authority and may submit to the Government the objections thereon and the decision of the Government therein shall be final .

71. *Bar of jurisdiction of civil courts.*—No civil court shall have the jurisdiction to entertain any suit, application or petition against any proceedings or decision done or purported to be done or taken or purported to be taken by the Public Health Officer or by any other officer authorised by her or the Public Health Committee by exercising any powers as per this Act or rules made thereunder.

72. *Protection of actions done in good faith.*—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Public Health Officer or any officer acted as authorised by her or the Public Health Committee or the Members or Secretary of the Committee for anything



done or intended to be done in good faith in respect of any matter as per the provisions of this Act or the rules made thereunder.

73. Act shall not derogatory to other laws.—The provisions of this Act shall be in addition to and shall not be derogatory to the provisions of any other laws for the time being in force.

74. Public Health Officers and other officers and employees to be Public Servants.—The members of the Public Health Committee, the Public Health Officers and any officer or employee acting as authorised by them, shall, whenever they are working or deemed to have been working in accordance with the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

75. Delegation of powers by Government.—The Government may, by notification, and subject to any restrictions and limitations that may be specified therein authorize any person to exercise one or more of the powers conferred by this Act and may in like manner withdraw such power:

Provided that nothing contained in this section shall apply to the power of the Government to make rules under this Act as per section 81.

76. Power to enter and inspect.—For the purpose of enforcing the provisions of this Act, the Local Public Health Officer or an officer not below the rank of Junior Health Inspector authorised by her, may, without prejudice to the safety and privacy of persons, enter into and inspect any institution, building and premise:

Provided that, no entry shall be made,—

- (a) to such places between sunset and sunrise unless there is an urgent necessity;
- (b) to the dwelling house without the permission of the dwellers unless two hours prior notice is given to the dwellers as to the intention of such entry.

77. Matters to be considered while conducting inspection and imposing fine.—Whenever an inspection is conducted and before imposing fine as per this Act, the Local Public Health Officer shall consider whether any other authority empowered under any other law for the time being in force is or has been initiated proceeding and shall ensure that no contradictory decision is taken on the same matter.

78. Constitution of Public Health Fund.—(1) Immediately after the commencement of this Act there shall be constituted a Fund by name Public Health Fund for the implementation and co-ordination public health activities. Any fine imposed under this Act, other fees and any other amount collected shall be credited to the Fund in the manner prescribed. The amount



in this Fund shall be utilized for the public health activities of the Local Self Government Institutions concerned.

(2) The administrative control, functions, maintenance of accounts and audit etc. of the Fund shall be in the manner as prescribed.

79. *Power to remove difficulties.*—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act and which appears it to be necessary or expedient for removing such difficulty:

Provided that, no order under sub-section (1) shall be issued after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order issued under sub-section (1) shall be laid as soon as may be after it is made before the Legislative Assembly.

80. *Power to make regulations.*—(1) The State Public Health Officer may, with the previous approval of the Government, make regulations consistent with this Act or the rules made thereunder for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every regulation made under this Act, shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions.

81. *Power of Government to make rules.*—(1) The Government may, by notification, make rules either prospectively or retrospectively, for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), the Government may make rules with respect to all matters expressly required or permitted under this Act.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that, any such modification or annulment shall not be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

82. *Validation.*—(1) Notwithstanding that the Kerala Public Health Ordinance, 2022 (15 of 2022) ceased to operate on 15th January 2023, anything done or deemed to have been done or any action taken or deemed to have been taken as per the penal provisions of the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.



(2) Anything done or any action taken as per the provision of this Act, except the penal provisions, within a period from the date of commencement to the date of publication of this Act in the Gazette, which could have been done or deemed to have been taken as per the provisions, had the provisions were in existence in the said period, shall be deemed to have been done or taken as per the provisions of this Act in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act.

